P U T U S A N
Nomor 409/Pid.Sus/2025/PN Grt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Garut yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **ERSHAD SEPTIANA BIN ASEP MAMAN**
2. Tempat lahir : Garut
3. Umur/Tanggal lahir : 21/1 September 2004
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Kampung Sindangheula Rt 01 Rw 04 Kelurahan Sukamentri Kecamatan Garut Kota Kab. Garut
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Belum/tidak bekerja

Terdakwa ditahan dalam perkara lain;

Terdakwa didampingi oleh Asep Saeful Hayat, S.H., Penasihat Hukum dari PBH PERADI, berkantor di Perum Agnya Blok C8, Jalan Guntur Melati RT04, RW21, Desa Haurpanggung, Kecamatan Tarogong Kidul,Kabupaten Garut, berdasarkan Surat Penetapan tanggal 22 Desember 2025 Nomor 409/Pid.Sus//2025/PN Grt;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Garut Nomor 409/Pid.Sus/2025/PN Grt tanggal 19 Desember 2025 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 409/Pid.Sus/2025/PN Grt tanggal 19 Desember 2025 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa ERSHAD SEPTIANA BIN ASEP MAMAN bersalah melakukan Tindak Pidana "*Permufakatan Jahat Untuk Melakukan Tanpa Hak atau Melawan Hukum tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara*

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotia Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram dengan berat netto keseluruhan sejumlah 14,2199 gram" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Dakwaan alternatif Kesatu Pasal 114 ayat (2) jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

2. Menjatuhkan Pidana terhadap Terdakwa ERSHAD SEPTIANA BIN ASEP MAMAN dengan pidana penjara 10 (sepuluh) tahun

3. Menjatuhkan pula kepada Terdakwa ERSHAD SEPTIANA BIN ASEP MAMAN untuk membayar Pidana Denda sebesar Rp 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana selama 6 (enam) bulan penjara

4. Menetapkan agar Terdakwa ERSHAD SEPTIANA BIN ASEP MAMAN tetap berada dalam tahanan.

5. Menyatakan barang bukti berupa:

1) 1 (satu) paket narkotika jenis sabu dimasukan kedalam plastik klip bening dibungkus tissue warna putih dibalut lakban warna coklat dimasukan kedalam bungkus plastik warna merah bertuliskan Daia dengan total berat netto seluruhnya 14.2199 gram;

2) 1 (satu) timbangan digital;

3) 1 (satu) pack plastik klip bening;

4) 1 (satu) kantung plastik warna Hitam;

Dirampas untuk dimusnahkan

5) 1 (satu) handphone merk Iphone tipe XS warna Hitam IMEI 35672208014237;

6) 1 (satu) Buah Handphone Merk Oppo A3 Warna Hitam Imei 1 (satu): 860467071047351 Imei 2 (dua): 860467071047351 Dengan Nomor Whatsapp +6285285506649.

Dirampas untuk negara.

7) 1 (satu) Lembar Screenshot Percakapan Whatsapp (Dalam Berkas Saksi MOHAMMAD ERGI ISKANDAR)

8) 1 (satu) lembar screenshot percakapan Whatsapp

Tetap terlampir dalam berkas perkara.

6. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon hukuman yang seringan-ringannya;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutannya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya semula;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Pertama:

Bahwa Terdakwa ERSHAD SEPTIANA Bin ASEP MAMAN yang bermufakat jahat dengan Saksi MOHAMMAD ERGI ISKANDAR (berkas terpisah), pada hari Selasa tanggal 25 September 2025 sekira pukul 16.00 WIB atau setidak-tidaknya pada waktu lain yang masih dalam bulan September Tahun 2025 atau setidak-tidaknya pada waktu lain yang masih dalam Tahun 2025 bertempat di Blok D Kamar 12 Lapas Kelas II B Banjar yang beralamat di Lingkungan, Sukamanah, Kecamatan Pataruman, Kota Banjar, atau setidak-tidaknya pada suatu tempat-tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Garut yang berwenang memeriksa dan mengadili atau apabila tempat kediaman sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat pada tempat Pengadilan Negeri Garut dari pada tempat kedudukan pengadilan negeri yang di dalam daerahnya tindak pidana itu dilakukan sebagaimana diatur dalam Pasal 84 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana, percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima narkotika golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram, yang dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

Bahwa pada hari Kamis tanggal 25 September 2025 sekira pukul 16.00 WIB, Terdakwa ERSHAD SEPTIANA Bin ASEP MAMAN menghubungi Saksi MOHAMMAD ERGI ISKANDAR (berkas terpisah) melalui aplikasi Whatsappp untuk menawarkan pekerjaan, kemudian Saksi MOHAMMAD ERGI ISKANDAR menerima tawaran pekerjaan dari Terdakwa ERSHAD SEPTIANA Bin ASEP MAMAN tersebut dan Terdakwa ERSHAD SEPTIANA Bin ASEP MAMAN menyuruh Saksi MOHAMMAD ERGI ISKANDAR untuk menunggu karena Terdakwa ERSHAD SEPTIANA Bin ASEP MAMAN akan memberikan nomor Saksi MOHAMMAD ERGI ISKANDAR kepada teman dari Terdakwa ERSHAD SEPTIANA Bin ASEP MAMAN untuk bertemu terkait pengiriman dan pengambilan narkotika jenis sabu, kemudian sekira

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

pukul 21.00 WIB, Saksi MOHAMMAD ERGI ISKANDAR dihubungi melalui aplikasi Whatsapp dengan nomor +62881022917982 yang menanyakan lokasi Saksi MOHAMMAD ERGI ISKANDAR , kemudian pemilik nomor Whatsapp +62881022917982 mengajak Saksi MOHAMMAD ERGI ISKANDAR untuk bertemu di Jalan Sukadana Kecamatan Garut Kota Kabupaten Garut dan disetujui oleh Saksi MOHAMMAD ERGI ISKANDAR , kemudian sekira pukul 22.30 WIB Saksi MOHAMMAD ERGI ISKANDAR berangkat ke Jalan Sukadana Kecamatan Garut Kota Kabupaten Garut dengan menggunakan motor merek Honda jenis Scoopy warna abu milik Saksi MOHAMMAD ERGI ISKANDAR dan sekira pukul 22.40 WIB Saksi MOHAMMAD ERGI ISKANDAR sampai di Jalan Sukadana Kecamatan Garut Kota Kabupaten Garut dan segera menghubungi Nomor Whatsapp +62881022917982 untuk memberitahu bahwa Saksi MOHAMMAD ERGI ISKANDAR telah sampai di lokasi yang ditentukan dan Nomor Whatsapp dengan Nomor +62881022917982 mengiyakannya, lalu sekira pukul 23.00 WIB Saksi MOHAMMAD ERGI ISKANDAR bertemu dengan teman dari Terdakwa ERSHAD SEPTIANA Bin ASEP MAMAN yang kemudian menyerahkan 1 (satu) paket narkotika jenis sabu dibalut lakban fragile warna merah dan dimasukan kedalam kemasan Daia kepada Saksi MOHAMMAD ERGI ISKANDAR , setelah 1 (satu) paket narkotika jenis sabu berada dalam penguasaan Saksi MOHAMMAD ERGI ISKANDAR lalu Saksi MOHAMMAD ERGI ISKANDAR berpamitan pulang, kemudian sekira pukul 23.10 Wib Saksi MOHAMMAD ERGI ISKANDAR menghubungi Terdakwa ERSHAD SEPTIANA Bin ASEP MAMAN melalui aplikasi Whatsapp untuk memberitahukan paketan narkotika jenis sabu tersebut sudah ada, dan Terdakwa ERSHAD SEPTIANA Bin ASEP MAMAN mengiyakannya, kemudian Terdakwa ERSHAD SEPTIANA Bin ASEP MAMAN menyuruh Saksi MOHAMMAD ERGI ISKANDAR untuk membeli 1 (satu) buah lakban warna coklat, dan 1 (satu) pack sedotan kalau sudah ada nanti uangnya diganti, dan Saksi MOHAMMAD ERGI ISKANDAR mengiyakannya, kemudian Saksi MOHAMMAD ERGI ISKANDAR mencari 1 (satu) buah lakban warna coklat, dan 1 (satu) pack sedotan namun Saksi MOHAMMAD ERGI ISKANDAR tidak menemukannya, lalu Saksi MOHAMMAD ERGI ISKANDAR menghubungi Terdakwa ERSHAD SEPTIANA Bin ASEP MAMAN untuk memberitahukan bila 1 (satu) buah lakban warna coklat dan 1 (satu) pack sedotan tersebut tidak ada dan Terdakwa ERSHAD SEPTIANA Bin ASEP MAMAN mengiyakannya serta Terdakwa ERSHAD SEPTIANA Bin

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

ASEP MAMAN mengatakan untuk 1 (satu) buah lakban warna coklat dan 1 (satu) pack sedotan dicarinya besok aja dan Saksi MOHAMMAD ERGI ISKANDAR mengiyakannya, kemudian sekira pukul 23.35 WIB Terdakwa ERSHAD SEPTIANA Bin ASEP MAMAN menyuruh Saksi MOHAMMAD ERGI ISKANDAR untuk mengambil map atau peta tempelan berupa 1 (satu) buah timbangan digital dan 1 (satu) pack plastik klip bening dan Saksi MOHAMMAD ERGI ISKANDAR mengiyakannya, kemudian sekira pukul 23.50 WIB Terdakwa ERSHAD SEPTIANA Bin ASEP MAMAN mengirimkan map atau peta tempelan berupa 1 (satu) buah timbangan digital dan 1 (satu) pack plastik klip bening lalu Saksi MOHAMMAD ERGI ISKANDAR mengiyakannya, kemudian sekira pukul 00.15 WIB Saksi MOHAMMAD ERGI ISKANDAR berangkat mengambil map atau peta tempelan yang berupa 1 (satu) buah timbangan digital dan 1 (satu) pack plastik klip bening di sekitaran Jl. Kamuning Rt. 002 / Rw 007 Kelurahan Pakuwon Kecamatan Garut Kota Kabupaten Garut sesuai arahan map atau peta tersebut, namun setelah Saksi MOHAMMAD ERGI ISKANDAR sampai di Jl. Kamuning Rt. 002 / Rw 007 Kelurahan Pakuwon Kecamatan Garut Kota Kabupaten Garut, tiba-tiba Saksi MOHAMMAD ERGI ISKANDAR diamankan oleh Saksi WILDAN ADAM, Saksi WILDAN KALIH GUMIWANG dan Saksi CECEP MUHAMAD SAEPUDIN (masing-masing petugas Kepolisian dari Polres Garut) dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket narkotika jenis sabu dibalut lakban fragile warna merah dimasukkan ke dalam kemasan Daia dan 1 (satu) buah handphone merek Iphone Type XS warna hitam, kemudian Saksi WILDAN ADAM, Saksi WILDAN KALIH GUMIWANG dan Saksi CECEP MUHAMAD SAEPUDIN melakukan pemeriksaan terhadap handphone milik Saksi MOHAMMAD ERGI ISKANDAR ditemukan map atau peta tempelan dengan rincian 1 (satu) buah timbangan digital, dan 1 (satu) pack plastik klip bening, kemudian Saksi MOHAMMAD ERGI ISKANDAR bersama Saksi WILDAN ADAM, Saksi WILDAN KALIH GUMIWANG dan Saksi CECEP MUHAMAD SAEPUDIN mencari tempelan 1 (satu) buah timbangan digital dan 1 (satu) pack plastik klip bening tersebut yang disimpan di sekitaran rumah kosong dibungkus keresek warna hitam, kemudian Saksi MOHAMMAD ERGI ISKANDAR bersama Saksi WILDAN ADAM, Saksi WILDAN KALIH GUMIWANG dan Saksi CECEP MUHAMAD SAEPUDIN membuka bungkusan keresek hitam tersebut terdapat 1 (satu) buah timbangan digital dan 1 (satu) pack plastik klip bening.

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Barang Bukti Nomor Lab : 6238/NNF/2025 tanggal 14 Oktober 2025 yang ditandatangani oleh Yuswardi, S. Si., Apt., M.M. dan Prima Hajatri, S. Si., M. Farm selaku pemeriksa dan mengetahui Parasian H. Gultom, S.I.K.,M.Si selaku Kabidnarkobafor barang bukti yang diterima berupa 1 (satu) buah amplop warna coklat berlak segel lengkap dengan label barang bukti, setelah dibuka didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus bekas kemasan ”Daia” berisi 1 (satu) bungkus tissue warna putih berlakban warna coklat berisi 1 (satu) bungkus plastik klip berisi 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan kristal warna putih dengan berat netto14,2199 gram, diberi nomor barang bukti 7145/2025/NF.

Kesimpulan :

Berdasarkan hasil pemeriksaan dan analisa laboratoris kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor 7145/2025/NF berupa kristal warna putih tersebut diatas adalah benar mengandung narkotika jenis Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 lampiran undang-undang republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Bahwa Terdakwa ERSHAD SEPTIANA Bin ASEP MAMAN dalam melakukan permufakatan jahat dengan Saksi MOHAMMAD ERGI ISKANDAR untuk menjadi perantara dalam jual beli, atau menerima narkotika golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram berupa kristal warna putih dengan berat netto 14,2199 gram tanpa seizin dari Menteri Kesehatan RI sebagai pihak yang berwenang dan bukan dalam rangka pengembangan ilmu pengetahuan.

Bahwa perbuatan Terdakwa ERSHAD SEPTIANA Bin ASEP MAMAN yang bermufakat jahat dengan Saksi MOHAMMAD ERGI ISKANDAR (berkas terpisah) sebagaimana diatur dan diancam pidana berdasarkan ketentuan Pasal 114 ayat (2) Jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU

Kedua:

Bahwa Terdakwa ERSHAD SEPTIANA Bin ASEP MAMAN yang bermufakat jahat dengan Saksi MOHAMMAD ERGI ISKANDAR (berkas terpisah), pada hari Jumat tanggal 26 September 2025 sekira pukul 10.00 WIB, atau setidak-tidaknya pada suatu waktu-waktu tertentu dalam bulan September 2025 atau setidak-tidaknya pada waktu lain yang masih dalam Tahun 2025 bertempat di Blok D Kamar 12 Lapas Kelas II B Banjar yang

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

beralamat di Lingkungan, Sukamanah, Kecamatan Pataruman, Kota Banjar, atau setidak-tidaknya pada suatu tempat-tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Garut yang berwenang memeriksa dan mengadili atau apabila tempat kediaman sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat pada tempat Pengadilan Negeri Garut dari pada tempat kedudukan pengadilan negeri yang di dalam daerahnya tindak pidana itu dilakukan sebagaimana diatur dalam Pasal 84 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana, percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram, yang dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

Bahwa berawal dari informasi dari masyarakat yang tidak bersedia atau menolak untuk menyebutkan identitasnya yang telah melaporkan pada hari Kamis tanggal 25 September 2025 sekira pukul 18.00 Wib di sekitaran Jalan Kamuning Kelurahan Pakuwon Kecamatan Garut Kota Kabupaten Garut sering terjadi transaksi narkotika jenis sabu oleh seseorang yang tidak dikenal, setelah mendapatkan informasi tersebut kemudian Saksi WILDAN ADAM, Saksi WILDAN KALIH GUMIWANG dan Saksi CECEP MUHAMAD SAEPUDIN melakukan penyelidikan kemudian pada hari Jumat tanggal 26 September 2025 sekira pukul 00.30 Wib bertempat di Jalan Kamuning Kelurahan Pakuwon Kecamatan Garut Kota Kabupaten Garut, Saksi WILDAN ADAM, Saksi WILDAN KALIH GUMIWANG dan Saksi CECEP MUHAMAD SAEPUDIN mengamankan Saksi MOHAMMAD ERGI ISKANDAR setelah itu Saksi WILDAN ADAM, Saksi WILDAN KALIH GUMIWANG dan Saksi CECEP MUHAMAD SAEPUDIN melakukan penggeledahan atau pemeriksaan pada Saksi MOHAMMAD ERGI ISKANDAR dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket narkotika jenis sabu dibalut lakban fragile warna merah dimasukkan ke dalam kemasan Daia dan 1 (satu) buah handphone merek Iphone Type XS warna hitam, kemudian Saksi WILDAN ADAM, Saksi WILDAN KALIH GUMIWANG dan Saksi CECEP MUHAMAD SAEPUDIN melakukan pemeriksaan terhadap handphone milik Saksi MOHAMMAD ERGI ISKANDAR dan ditemukan map atau peta tempelan dengan rincian 1 (satu) buah timbangan digital dan 1 (satu) pack plastik klip bening selanjutnya Saksi WILDAN ADAM, Saksi WILDAN KALIH GUMIWANG dan Saksi CECEP MUHAMAD SAEPUDIN bersama Saksi MOHAMMAD ERGI ISKANDAR mencari

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

tempelan 1 (satu) buah timbangan digital dan 1 (satu) pack plastik klip bening yang disimpan sekitaran rumah kosong dibungkus keresek warna hitam, kemudian Saksi WILDAN ADAM, Saksi WILDAN KALIH GUMIWANG dan Saksi CECEP MUHAMAD SAEPUDIN bersama Saksi MOHAMMAD ERGI ISKANDAR membuka bungkusan keresek hitam tersebut yang didalamnya terdapat 1 (satu) buah timbangan digital dan 1 (satu) pack plastik klip bening;

Bahwa Saksi MOHAMMAD ERGI ISKANDAR mendapatkan narkotika jenis sabu dari Terdakwa ERSHAD SEPTIANA Bin ASEP MAMAN yaitu pada hari Kamis tanggal 25 September 2025 sekira pukul 16.00 WIB, Terdakwa ERSHAD SEPTIANA Bin ASEP MAMAN menghubungi Saksi MOHAMMAD ERGI ISKANDAR melalui aplikasi Whatsappp untuk menawarkan pekerjaan, kemudian Saksi MOHAMMAD ERGI ISKANDAR menerima tawaran pekerjaan dari Terdakwa ERSHAD SEPTIANA Bin ASEP MAMAN tersebut dan Terdakwa ERSHAD SEPTIANA Bin ASEP MAMAN menyuruh Saksi MOHAMMAD ERGI ISKANDAR untuk menunggu karena Terdakwa ERSHAD SEPTIANA Bin ASEP MAMAN akan memberikan nomor Saksi MOHAMMAD ERGI ISKANDAR kepada teman dari Terdakwa ERSHAD SEPTIANA Bin ASEP MAMAN untuk bertemu terkait pengiriman dan pengambilan narkotika jenis sabu, kemudian sekira pukul 21.00 WIB, Saksi MOHAMMAD ERGI ISKANDAR dihubungi melalui aplikasi Whatsapp dengan nomor +62881022917982 yang menanyakan lokasi Saksi MOHAMMAD ERGI ISKANDAR , kemudian pemilik nomor Whatsapp +62881022917982 mengajak Saksi MOHAMMAD ERGI ISKANDAR untuk bertemu di Jalan Sukadana Kecamatan Garut Kota Kabupaten Garut dan disetujui oleh Saksi MOHAMMAD ERGI ISKANDAR , kemudian sekira pukul 22.30 WIB Saksi MOHAMMAD ERGI ISKANDAR berangkat ke Jalan Sukadana Kecamatan Garut Kota Kabupaten Garut dengan menggunakan motor merek Honda jenis Scoopy warna abu milik Saksi MOHAMMAD ERGI ISKANDAR dan sekira pukul 22.40 WIB Saksi MOHAMMAD ERGI ISKANDAR sampai di Jalan Sukadana Kecamatan Garut Kota Kabupaten Garut dan segera menghubungi Nomor Whatsapp +62881022917982 untuk memberitahu bahwa Saksi MOHAMMAD ERGI ISKANDAR telah sampai di lokasi yang ditentukan dan Nomor Whatsapp dengan Nomor +62881022917982 mengiyakannya, lalu sekira pukul 23.00 WIB Saksi MOHAMMAD ERGI ISKANDAR bertemu dengan teman dari Terdakwa ERSHAD SEPTIANA Bin ASEP MAMAN yang kemudian menyerahkan 1

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

(satu) paket narkotika jenis sabu dibalut lakban fragile warna merah dan dimasukan kedalam kemasan Daia kepada Saksi MOHAMMAD ERGI ISKANDAR , setelah 1 (satu) paket narkotika jenis sabu berada dalam penguasaan Saksi MOHAMMAD ERGI ISKANDAR, lalu Saksi MOHAMMAD ERGI ISKANDAR berpamitan pulang;

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Barang Bukti Nomor Lab : 6238/NNF/2025 tanggal 14 Oktober 2025 yang ditandatangani oleh Yuswardi, S. Si., Apt., M.M. dan Prima Hajatri, S. Si., M. Farm selaku pemeriksa dan mengetahui Parasian H. Gultom, S.I.K.,M.Si selaku Kabidnarkobafor barang bukti yang diterima berupa 1 (satu) buah amplop warna coklat berlak segel lengkap dengan label barang bukti, setelah dibuka didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus bekas kemasan ”Daia” berisi 1 (satu) bungkus tissue warna putih berlakban warna coklat berisi 1 (satu) bungkus plastik klip berisi 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan kristal warna putih dengan berat netto14,2199 gram, diberi nomor barang bukti 7145/2025/NF.

Kesimpulan :

Berdasarkan hasil pemeriksaan dan analisa laboratoris kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor 7145/2025/NF berupa kristal warna putih tersebut diatas adalah benar mengandung narkotika jenis Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 lampiran undang-undang republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Bahwa Terdakwa ERSHAD SEPTIANA Bin ASEP MAMAN dalam melakukan permufakatan jahat dengan Saksi MOHAMMAD ERGI ISKANDAR untuk menyimpan, menguasai narkotika golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram berupa berupa kristal warna putih dengan berat netto 14,2199 gram tanpa seizin dari Menteri Kesehatan RI sebagai pihak yang berwenang dan bukan dalam rangka pengembangan ilmu pengetahuan.

Bahwa perbuatan Terdakwa ERSHAD SEPTIANA Bin ASEP MAMAN yang bermufakat jahat dengan Saksi MOHAMMAD ERGI ISKANDAR (berkas terpisah) sebagaimana diatur dan diancam pidana berdasarkan ketentuan Pasal 112 ayat (2) Jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

1. Saksi WILLIAM BERNANDEZ SIDABUTAR, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengamankan Terdakwa Ershad Septiana Bin Asep Maman di Lapas Kelas IIB Banjar tersebut sehubungan sebelumnya pada hari Jumat tanggal 26 September 2025 sekira pukul 00.30 Wib di Jl. Bank Pakuwon Kel. Pakuwon Kec. Garut Kota Kab. Garut saksi dan rekan saksi mengamankan Saksi MOHAMMAD ERGI ISKANDAR dan ditemukan barang bukti berupa paketan narkotika jenis sabu, menurut keterangan Saksi MOHAMMAD ERGI ISKANDAR bahwa paketan narkotika jenis sabu tersebut merupakan milik Terdakwa Ershad Septiana Bin Asep Maman yang sedang menjalani hukuman di Lapas Kelas IIB Banjar, kemudian saksi berkoodinasi dengan Petugas Lapas Kelas IIB Banjar dan meminta Petugas Lapas Kelas IIB Banjar untuk mengamankan Sdr. ESRSHAD SEPTIANA tersebut, kemudian pada hari Sabtu tanggal 04 Oktober 2025 saksi bersama rekan saksi Saksi WILDAN KALIH GUMIWANG yang satu pekerjaan / satu profesi dengan saksi yang beralamatkan di Perum Griya Taman Lestari Blok. A/12 Rt. 001 Rw. 009 Desa. Gudang Kec. Tanjungsari Kab. Sumedang, berangkat ke Lapas Kelas IIB Banjar untuk menyita 1 (satu) buah Handphone merk OPPO warna Hitam milik Sdr. ERHSAD dan melakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa Ershad Septiana Bin Asep Maman tersebut.
- Bahwa pada saat saksi dan rekan saksi pada hari Sabtu tanggal 04 Oktober 2025 berangkat ke Lapas Kelas IIB Banjar dan menyita barang bukti berupa 1 (satu) buah Handphone Merk OPPO warna Hitam, Terdakwa Ershad Septiana Bin Asep Maman mengakui bahwa 1 (satu) buah Handphone Merk OPPO warna Hitam merupakan miliknya.
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa Ershad Septiana Bin Asep Maman bahwa Terdakwa Ershad Septiana Bin Asep Maman menyerahkan narkotika jenis sabu kepada Saksi MOHAMMAD ERGI ISKANDAR melalui perantara Sdr. BRAZ tersebut pada hari Kamis tanggal 25 September 2025 sekira jam 23.00 Wib di Jl. Sukadana Kec. Garut Kota Kab. Garut dan Terdakwa Ershad Septiana Bin Asep Maman mengatakan bahwa setelahnya Terdakwa Ershad Septiana Bin Asep Maman menyerahkan narkotika jenis sabu kepada Saksi MOHAMMAD ERGI ISKANDAR melalui perantara Sdr. BRAZ tersebut Terdakwa Ershad Septiana Bin Asep Maman juga menyerahkan 1

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

(satu) buah timbangan digital dan 1 (satu) pack plastik klip bening kepada Saksi MOHAMMAD ERGI ISKANDAR dengan cara disimpan atau di map kan di Jl. Kamuning Kel. Pakuwon Kec. Garut Kota Kab. Garut.

- Bahwa menurut keterangan Terdakwa Ershad Septiana Bin Asep Maman bahwa Terdakwa Ershad Septiana Bin Asep Maman mendapatkan narkotika jenis sabu yang diserahkan kepada Saksi MOHAMMAD ERGI ISKANDAR tersebut dari Sdr. BRAZ yang mengaku beralamatkan di Kab. Purwakarta.
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa Ershad Septiana Bin Asep Maman bahwa Terdakwa Ershad Septiana Bin Asep Maman menyerahkan narkotika jenis sabu kepada Saksi MOHAMMAD ERGI ISKANDAR tersebut dengan cara awalnya pada hari Selasa tanggal 23 September 2025 sekira jam 20.00 Wib Terdakwa Ershad Septiana Bin Asep Maman menghubungi Sdr. BRAZ melalui Aplikasi Whatsapp untuk meminta pekerjaan (memesan narkotika jenis sabu), dan Sdr. BRAZ mengiyakannya serta menyuruh Terdakwa Ershad Septiana Bin Asep Maman untuk menunggu selama 2 (dua) hari, dan Terdakwa Ershad Septiana Bin Asep Maman mengiyakannya, lalu pada Rabu tanggal 24 September 2025 sekira jam 21.00 Wib Terdakwa Ershad Septiana Bin Asep Maman menghubungi kembali Sdr. BRAZ melalui aplikasi Whatsapp untuk menanyakan narkotika jenis sabu tersebut sudah ada apa belum, dan Sdr. BRAZ mengatakan bahwa narkotika jenis sabu tersebut belum ada serta menyuruh Terdakwa Ershad Septiana Bin Asep Maman untuk menunggu kalau sudah ada nanti dikabarin, dan Terdakwa Ershad Septiana Bin Asep Maman mengiyakannya, kemudian pada hari Kamis tanggal 25 September 2025 sekira jam 12.08 Wib Terdakwa Ershad Septiana Bin Asep Maman menghubungi Sdr. BRAZ melalui aplikasi Whatsapp untuk menanyakan narkotika jenis sabu tersebut sudah ada apa belum, dan Sdr. BRAZ menyuruh Terdakwa Ershad Septiana Bin Asep Maman untuk mengirimkan kontak Aplikasi Whatsapp yang akan mengambil narkotika jenis sabu tersebut, lalu sekria jam 12.49 Wib Terdakwa Ershad Septiana Bin Asep Maman mengirimkan kontak Aplikasi Whatsapp Saksi MOHAMMAD ERGI ISKANDAR yang saksi berinama “ORANG TIMOR” dengan Nomor Whatsapp +6288102327884, dan Sdr. BRAZ mengiyakannya serta menyuruh Terdakwa Ershad Septiana Bin Asep Maman untuk

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

menunggu, kemudian sekira jam 14.00 Wib Terdakwa Ershad Septiana Bin Asep Maman menghubungi Saksi MOHAMMAD ERGI ISKANDAR melalui aplikasi Whatsapp untuk menanyakan apakah sudah ada yang menghubungi, dan Saksi MOHAMMAD ERGI ISKANDAR mengatakan bahwa belum ada yang menghubungi, lalu Terdakwa Ershad Septiana Bin Asep Maman mengatakan untuk menunggu arahan dari Sdr. BRAZ, dan Saksi MOHAMMAD ERGI ISKANDAR mengiyakannya, kemudian sekira jam 17.11 Terdakwa Ershad Septiana Bin Asep Maman menghubungi Sdr. BRAZ kembali melalui aplikasi Whatsapp untuk menanyakan narkotika jenis sabu tersebut, dan Sdr. BRAZ menjawab untuk menunggu sudah pasti malam ini diserahkan ke Saksi MOHAMMAD ERGI ISKANDAR, dan Terdakwa Ershad Septiana Bin Asep Maman mengiyakannya kemudian sekira jam 21.00 Wib Sdr. ERHSAD menghubungi Saksi MOHAMMAD ERGI ISKANDAR melalui aplikasi Whatsapp apakah sudah ada yang menghubungi, dan Saksi MOHAMMAD ERGI ISKANDAR mengatakan bahwa orang yang akan mengantarkan narkotika jenis sabu tersebut ada menghubungi Saksi MOHAMMAD ERGI ISKANDAR bahwa orang yang akan mengantarkan narkotika jenis sabu tersebut sedang berada di daerah Jl. Maktal Kec. Garut Kota Kab. Garut sedang menunggu reda hujan, dan Terdakwa Ershad Septiana Bin Asep Maman mengiyakannya, kemudian sekira jam 23.00 Wib Saksi MOHAMMAD ERGI ISKANDAR dihubungi oleh orang yang akan mengantarkan narkotika jenis sabu tersebut untuk bertemu di Jl. Sukadana Kec. Garut Kota Kab. Garut, dan Terdakwa Ershad Septiana Bin Asep Maman mengiyakannya serta Terdakwa Ershad Septiana Bin Asep Maman menyuruh Saksi MOHAMMAD ERGI ISKANDAR untuk mengambil 1 (satu) buah timbangan digital, dan 1 (satu) pack plastic kilp bening, lalu Saksi MOHAMMAD ERGI ISKANDAR, tidak lama dari itu sekira jam 23.05 Wib Terdakwa Ershad Septiana Bin Asep Maman mengirimkan map atau peta berupa 1 (satu) buah timbangan digital, dan 1 (satu) pack plastik kilp bening kepada Saksi MOHAMMAD ERGI ISKANDAR, dan Saksi MOHAMMAD ERGI ISKANDAR mengiyakannya, kemudian sekira jam 23.30 Wib Saksi MOHAMMAD ERGI ISKANDAR menghubungi Terdakwa Ershad Septiana Bin Asep Maman melalui aplikasi Whatsapp menggunakan pesan suara mengatakan bahwa narkotika jenis sabu tersebut sudah pada diri Saksi MOHAMMAD ERGI ISKANDAR, dan Terdakwa Ershad

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Septiana Bin Asep Maman mengiyakannya, lalu Terdakwa Ershad Septiana Bin Asep Maman menyuruh Saksi MOHAMMAD ERGI ISKANDAR untuk membeli 1 (satu) buah lakban warna coklat, dan 1 (satu) pack sedotan bening, serta menyuruh Saksi MOHAMMAD ERGI ISKANDAR untuk menunggu mengambil map atau peta tempelan berupa 1 (satu) buah timbangan digital, dan 1 (satu) pack plastik kilp bening, dan Saksi MOHAMMAD ERGI ISKANDAR mengiyakannya, tidak lama dari itu Terdakwa Ershad Septiana Bin Asep Maman mengirimkan map atau peta tempelan berupa 1 (satu) buah timbangan digital, dan 1 (satu) pack plastik kilp bening di Jl. Kamuning Kel. Pakuwon Kec. Garut Kota Kab. Garut kepada Saksi MOHAMMAD ERGI ISKANDAR, dan Saksi MOHAMMAD ERGI ISKANDAR mengiyakannya, kemudian pada hari Jumat tanggal 26 September 2025 sekira jam 00.00 Wib Saksi MOHAMMAD ERGI ISKANDAR menghubungi Terdakwa Ershad Septiana Bin Asep Maman melalui aplikasi Whatsapp bahwa 1 (satu) buah lakban warna coklat, dan 1 (satu) pack sedotan bening tidak ada yang menjual sehubungan sudah pada tutup serta Saksi MOHAMMAD ERGI ISKANDAR mengatakan bahwa untuk membeli 1 (satu) buah lakban warna coklat, dan 1 (satu) pack sedotan bening di hari besok, dan Terdakwa Ershad Septiana Bin Asep Maman mengiyakannya, kemudian sekira jam 01.00 Wib Terdakwa Ershad Septiana Bin Asep Maman menghubungi Sdr. BRAZ melalui aplikasi Whatsapp untuk menanyakan berat paketan narkotika jenis sabu tersebut, dan Sdr. BRAZ mengatakan bahwa berat narkotika jenis sabu tersebut 15 (lima belas) gram, lalu Terdakwa Ershad Septiana Bin Asep Maman mengiyakannya.

- Bahwa menurut keterangan Terdakwa Ershad Septiana Bin Asep Maman bahwa maksud dan tujuan Terdakwa Ershad Septiana Bin Asep Maman menyerahkan paketan narkotika jenis sabu kepada Saksi MOHAMMAD ERGI ISKANDAR yang sebelumnya Terdakwa Ershad Septiana Bin Asep Maman pesan dari Sdr. BRAZ tersebut untuk dijual kembali atau diedarkan.
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa Ershad Septiana Bin Asep Maman bahwa Terdakwa Ershad Septiana Bin Asep Maman memberikan upah atau imbalan kepada Saksi MOHAMMAD ERGI ISKANDAR, tetapi menurut keterangan Terdakwa Ershad Septiana Bin Asep Maman bahwa Terdakwa Ershad Septiana Bin Asep Maman tidak

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

menjanjikan upah atau imbalan berupa uang melainkan berupa narkotika jenis sabu untuk dikonsumsi secara cuma – cuma, tetapi Terdakwa Ershad Septiana Bin Asep Maman belum sempat memberikan upah atau imbalan tersebut.

- Bahwa menurut keterangan Terdakwa Ershad Septiana Bin Asep Maman bahwa Terdakwa Ershad Septiana Bin Asep Maman mendapatkan narkotika jenis sabu dari Sdr. BRAZ tersebut sudah 2 (dua) kali mendapatkan narkotika jenis sabu dari Sdr. BRAZ yang pertama hari dan tanggalnya Terdakwa Ershad Septiana Bin Asep Maman lupa lagi sekitar awal bulan Agustus 2025 sebanyak 1 (satu) paket narkotika jenis sabu dengan berat 25 (dua puluh lima) gram dengan harga Rp., yang kedua hari Kamis tanggal 26 September 2025 dengan berat 15 (lima belas) gram.
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa Ershad Septiana Bin Asep Maman bahwa Terdakwa Ershad Septiana Bin Asep Maman memesan narkotika jenis sabu dari Sdr. BRAZ dengan berat 15 (lima belas) gram dengan harga Rp. 12.000.000,- (dua belas juta rupiah), menurut keterangan Terdakwa Ershad Septiana Bin Asep Maman bahwa Sdr. ERHSAD belum membayar pemesenan narkotika jenis sabu dengan berat 15 (lima belas) gram tersebut kepada Sdr. BRAZ, dan Terdakwa Ershad Septiana Bin Asep Maman mengatakan bahwa Terdakwa Ershad Septiana Bin Asep Maman akan membayar pesanan narkotika jenis sabu dengan berat 15 (lima belas) gram kepada Sdr. BRAZ tersebut setelahnya narkotika jenis sabu tersebut terjual atau di edarkan oleh Terdakwa Ershad Septiana Bin Asep Maman.
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan Terdakwa membenarkan keterangan yang diberikan Saksi tersebut;

2. Saksi WILDAN KALIH GUMIWANG, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengamankan Terdakwa Ershad Septiana Bin Asep Maman di Lapas Kelas IIB Banjar tersebut sehubungan sebelumnya pada hari Jumat tanggal 26 September 2025 sekira pukul 00.30 Wib di Jl. Bank Pakuwon Kel. Pakuwon Kec. Garut Kota Kab. Garut saksi dan rekan saksi mengamankan Saksi MOHAMMAD ERGI ISKANDAR dan ditemukan barang bukti berupa paketan narkotika jenis sabu, menurut keterangan Saksi MOHAMMAD ERGI ISKANDAR bahwa paketan

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

narkotika jenis sabu tersebut merupakan milik Terdakwa Ershad Septiana Bin Asep Maman yang sedang menjalani hukuman di Lapas Kelas IIB Banjar, kemudian saksi berkoodinasi dengan Petugas Lapas Kelas IIB Banjar dan meminta Petugas Lapas Kelas IIB Banjar untuk mengamankan Sdr. ESRSHAD SEPTIANA tersebut, kemudian pada hari Sabtu tanggal 04 Oktober 2025 saksi bersama rekan saksi Sdr. WILLIAM BERNANDEZ SIDABUTAR yang satu pekerjaan / satu profesi dengan saksi yang beralamatkan di Asrama Polres Garut Blok. C.25 Rt. 003 Rw. 008 Desa. Suci Kaler Kec. Karangpawitan Kab. Garut, berangkat ke Lapas Kelas IIB Banjar untuk menyita 1 (satu) buah Handphone merk OPPO warna Hitam milik Sdr. ERHSAD dan melakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa Ershad Septiana Bin Asep Maman tersebut.

- Bahwa pada saat saksi dan rekan saksi pada hari Sabtu tanggal 04 Oktober 2025 berangkat ke Lapas Kelas IIB Banjar dan menyita barang bukti berupa 1 (satu) buah Handphone Merk OPPO warna Hitam, Terdakwa Ershad Septiana Bin Asep Maman mengakui bahwa 1 (satu) buah Handphone Merk OPPO warna Hitam merupakan miliknya.
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa Ershad Septiana Bin Asep Maman bahwa Terdakwa Ershad Septiana Bin Asep Maman menyerahkan narkotika jenis sabu kepada Saksi MOHAMMAD ERGI ISKANDAR melalui perantara Sdr. BRAZ tersebut pada hari Kamis tanggal 25 September 2025 sekira jam 23.00 Wib di Jl. Sukadana Kec. Garut Kota Kab. Garut dan Terdakwa Ershad Septiana Bin Asep Maman mengatakan bahwa setelahnya Terdakwa Ershad Septiana Bin Asep Maman menyerahkan narkotika jenis sabu kepada Saksi MOHAMMAD ERGI ISKANDAR melalui perantara Sdr. BRAZ tersebut Terdakwa Ershad Septiana Bin Asep Maman juga menyerahkan 1 (satu) buah timbangan digital dan 1 (satu) pack plastik klip bening kepada Saksi MOHAMMAD ERGI ISKANDAR dengan cara disimpan atau di map kan di Jl. Kamuning Kel. Pakuwon Kec. Garut Kota Kab. Garut.
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa Ershad Septiana Bin Asep Maman bahwa Terdakwa Ershad Septiana Bin Asep Maman mendapatkan narkotika jenis sabu yang diserahkan kepada Saksi MOHAMMAD ERGI ISKANDAR tersebut dari Sdr. BRAZ yang mengaku beralamatkan di Kab. Purwakarta.

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Bahwa menurut keterangan Terdakwa Ershad Septiana Bin Asep Maman bahwa Terdakwa Ershad Septiana Bin Asep Maman menyerahkan narkotika jenis sabu kepada Saksi MOHAMMAD ERGI ISKANDAR tersebut dengan cara awalnya pada hari Selasa tanggal 23 September 2025 sekira jam 20.00 Wib Terdakwa Ershad Septiana Bin Asep Maman menghubungi Sdr. BRAZ melalui Aplikasi Whatsapp untuk meminta pekerjaan (memesan narkotika jenis sabu), dan Sdr. BRAZ mengiyakannya serta menyuruh Terdakwa Ershad Septiana Bin Asep Maman untuk menunggu selama 2 (dua) hari, dan Terdakwa Ershad Septiana Bin Asep Maman mengiyakannya, lalu pada Rabu tanggal 24 September 2025 sekira jam 21.00 Wib Terdakwa Ershad Septiana Bin Asep Maman menghubungi kembali Sdr. BRAZ melalui aplikasi Whatsapp untuk menanyakan narkotika jenis sabu tersebut sudah ada apa belum, dan Sdr. BRAZ mengatakan bahwa narkotika jenis sabu tersebut belum ada serta menyuruh Terdakwa Ershad Septiana Bin Asep Maman untuk menunggu kalau sudah ada nanti dikabarin, dan Terdakwa Ershad Septiana Bin Asep Maman mengiyakannya, kemudian pada hari Kamis tanggal 25 September 2025 sekira jam 12.08 Wib Terdakwa Ershad Septiana Bin Asep Maman menghubungi Sdr. BRAZ melalui aplikasi Whatsapp untuk menanyakan narkotika jenis sabu tersebut sudah ada apa belum, dan Sdr. BRAZ menyuruh Terdakwa Ershad Septiana Bin Asep Maman untuk mengirimkan kontak Aplikasi Whatsapp yang akan mengambil narkotika jenis sabu tersebut, lalu sekria jam 12.49 Wib Terdakwa Ershad Septiana Bin Asep Maman mengirimkan kontak Aplikasi Whatsapp Saksi MOHAMMAD ERGI ISKANDAR yang saksi berinama “ORANG TIMOR” dengan Nomor Whatsapp +6288102327884, dan Sdr. BRAZ mengiyakannya serta menyuruh Terdakwa Ershad Septiana Bin Asep Maman untuk menunggu, kemudian sekira jam 14.00 Wib Terdakwa Ershad Septiana Bin Asep Maman menghubungi Saksi MOHAMMAD ERGI ISKANDAR melalui aplikasi Whatsapp untuk menanyakan apakah sudah ada yang menghubungi, dan Saksi MOHAMMAD ERGI ISKANDAR mengatakan bahwa belum ada yang menghubungi, lalu Terdakwa Ershad Septiana Bin Asep Maman mengatakan untuk menunggu arahan dari Sdr. BRAZ, dan Saksi MOHAMMAD ERGI ISKANDAR mengiyakannya, kemudian sekira jam 17.11 Terdakwa Ershad Septiana Bin Asep Maman menghubungi Sdr. BRAZ kembali melalui aplikasi Whatsapp untuk

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

menanyakan narkotika jenis sabu tersebut, dan Sdr. BRAZ menjawab untuk menunggu sudah pasti malam ini diserahkan ke Saksi MOHAMMAD ERGI ISKANDAR, dan Terdakwa Ershad Septiana Bin Asep Maman mengiyakannya kemudian sekira jam 21.00 Wib Sdr. ERHSAD menghubungi Saksi MOHAMMAD ERGI ISKANDAR melalui aplikasi Whatsapp apakah sudah ada yang menghubungi, dan Saksi MOHAMMAD ERGI ISKANDAR mengatakan bahwa orang yang akan mengantarkan narkotika jenis sabu tersebut ada menghubungi Saksi MOHAMMAD ERGI ISKANDAR bahwa orang yang akan mengantarkan narkotika jenis sabu tersebut sedang berada di daerah Jl. Maktal Kec. Garut Kota Kab. Garut sedang menunggu reda hujan, dan Terdakwa Ershad Septiana Bin Asep Maman mengiyakannya, kemudian sekira jam 23.00 Wib Saksi MOHAMMAD ERGI ISKANDAR dihubungi oleh orang yang akan mengantarkan narkotika jenis sabu tersebut untuk bertemu di Jl. Sukadana Kec. Garut Kota Kab. Garut, dan Terdakwa Ershad Septiana Bin Asep Maman mengiyakannya serta Terdakwa Ershad Septiana Bin Asep Maman menyuruh Saksi MOHAMMAD ERGI ISKANDAR untuk mengambil 1 (satu) buah timbangan digital, dan 1 (satu) pack plastic kilp bening, lalu Saksi MOHAMMAD ERGI ISKANDAR, tidak lama dari itu sekira jam 23.05 Wib Terdakwa Ershad Septiana Bin Asep Maman mengirimkan map atau peta berupa 1 (satu) buah timbangan digital, dan 1 (satu) pack plastik kilp bening kepada Saksi MOHAMMAD ERGI ISKANDAR, dan Saksi MOHAMMAD ERGI ISKANDAR mengiyakannya, kemudian sekira jam 23.30 Wib Saksi MOHAMMAD ERGI ISKANDAR menghubungi Terdakwa Ershad Septiana Bin Asep Maman melalui aplikasi Whatsapp menggunakan pesan suara mengatakan bahwa narkotika jenis sabu tersebut sudah pada diri Saksi MOHAMMAD ERGI ISKANDAR, dan Terdakwa Ershad Septiana Bin Asep Maman mengiyakannya, lalu Terdakwa Ershad Septiana Bin Asep Maman menyuruh Saksi MOHAMMAD ERGI ISKANDAR untuk membeli 1 (satu) buah lakban warna coklat, dan 1 (satu) pack sedotan bening, serta menyuruh Saksi MOHAMMAD ERGI ISKANDAR untuk menunggu mengambil map atau peta tempelan berupa 1 (satu) buah timbangan digital, dan 1 (satu) pack plastik kilp bening, dan Saksi MOHAMMAD ERGI ISKANDAR mengiyakannya, tidak lama dari itu Terdakwa Ershad Septiana Bin Asep Maman mengirimkan map atau peta tempelan berupa 1 (satu) buah timbangan

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

digital, dan 1 (satu) pack plastik kilp bening di Jl. Kamuning Kel. Pakuwon Kec. Garut Kota Kab. Garut kepada Saksi MOHAMMAD ERGI ISKANDAR, dan Saksi MOHAMMAD ERGI ISKANDAR mengiyakannya, kemudian pada hari Jumat tanggal 26 September 2025 sekira jam 00.00 Wib Saksi MOHAMMAD ERGI ISKANDAR menghubungi Terdakwa Ershad Septiana Bin Asep Maman melalui aplikasi Whatsapp bahwa 1 (satu) buah lakban warna coklat, dan 1 (satu) pack sedotan bening tidak ada yang menjual sehubungan sudah pada tutup serta Saksi MOHAMMAD ERGI ISKANDAR mengatakan bahwa untuk membeli 1 (satu) buah lakban warna coklat, dan 1 (satu) pack sedotan bening di hari besok, dan Terdakwa Ershad Septiana Bin Asep Maman mengiyakannya, kemudian sekira jam 01.00 Wib Terdakwa Ershad Septiana Bin Asep Maman menghubungi Sdr. BRAZ melalui aplikasi Whatsapp untuk menanyakan berat paketan narkotika jenis sabu tersebut, dan Sdr. BRAZ mengatakan bahwa berat narkotika jenis sabu tersebut 15 (lima belas) gram, lalu Terdakwa Ershad Septiana Bin Asep Maman mengiyakannya.

- Bahwa menurut keterangan Terdakwa Ershad Septiana Bin Asep Maman bahwa maksud dan tujuan Terdakwa Ershad Septiana Bin Asep Maman menyerahkan paketan narkotika jenis sabu kepada Saksi MOHAMMAD ERGI ISKANDAR yang sebelumnya Terdakwa Ershad Septiana Bin Asep Maman pesan dari Sdr. BRAZ tersebut untuk dijual kembali atau diedarkan.
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa Ershad Septiana Bin Asep Maman bahwa Terdakwa Ershad Septiana Bin Asep Maman memberikan upah atau imbalan kepada Saksi MOHAMMAD ERGI ISKANDAR, tetapi menurut keterangan Terdakwa Ershad Septiana Bin Asep Maman bahwa Terdakwa Ershad Septiana Bin Asep Maman tidak menjanjikan upah atau imbalan berupa uang melainkan berupa narkotika jenis sabu untuk dikonsumsi secara cuma – cuma, tetapi Terdakwa Ershad Septiana Bin Asep Maman belum sempat memberikan upah atau imbalan tersebut.
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa Ershad Septiana Bin Asep Maman bahwa Terdakwa Ershad Septiana Bin Asep Maman mendapatkan narkotika jenis sabu dari Sdr. BRAZ tersebut sudah 2 (dua) kali mendapatkan narkotika jenis sabu dari Sdr. BRAZ yang pertama hari dan tanggalnya Terdakwa Ershad Septiana Bin Asep

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Maman lupa lagi sekitar awal bulan Agustus 2025 sebanyak 1 (satu) paket narkotika jenis sabu dengan berat 25 (dua puluh lima) gram dengan harga Rp., yang kedua hari Kamis tanggal 26 September 2025 dengan berat 15 (lima belas) gram.

- Bahwa menurut keterangan Terdakwa Ershad Septiana Bin Asep Maman bahwa Terdakwa Ershad Septiana Bin Asep Maman memesan narkotika jenis sabu dari Sdr. BRAZ dengan berat 15 (lima belas) gram dengan harga Rp. 12.000.000,- (dua belas juta rupiah), menurut keterangan Terdakwa Ershad Septiana Bin Asep Maman bahwa Sdr. ERHSAD belum membayar pemesenan narkotika jenis sabu dengan berat 15 (lima belas) gram tersebut kepada Sdr. BRAZ, dan Terdakwa Ershad Septiana Bin Asep Maman mengatakan bahwa Terdakwa Ershad Septiana Bin Asep Maman akan membayar pesanan narkotika jenis sabu dengan berat 15 (lima belas) gram kepada Sdr. BRAZ tersebut setelahnya narkotika jenis sabu tersebut terjual atau di edarkan oleh Terdakwa Ershad Septiana Bin Asep Maman.
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan Terdakwa membenarkan keterangan yang diberikan Saksi tersebut;

3. Saksi MOHAMMAD ERGI ISKANDAR, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi sebelumnya kenal dengan Terdakwa Ershad Septiana Bin Asep Maman, dan benar bahwa Terdakwa Ershad Septiana Bin Asep Maman telah menyerahkan narkotika jenis sabu kepada saksi.
- Bahwa Terdakwa Ershad Septiana Bin Asep Maman menyerahkan narkotika jenis sabu kepada saksi pada hari Kamis tanggal 25 September 2025 sekira jam 23.00 Wib di Jl. Sukadana Kec. Garut Kota Kab. Garut, tepatnya yang diantarkan oleh seseorang yang saksi tidak ketahui identitasnya.
- Bahwa Terdakwa Ershad Septiana Bin Asep Maman menyerahkan narkotika jenis sabu kepada saksi sebanyak 1 (satu) paket narkotika jenis sabu yang dibalut lakban warna merah dimasukkan kedalam kemasan Daia yang menurut keterangan Terdakwa Ershad Septiana Bin Asep Maman bahwa 1 (satu) paket narkotika jenis sabu tersebut berukuran 15g (lima belas gram).
- Bahwa awalnya pada hari pada hari Kamis tanggal 25 September 2025 sekira jam 16.00 Wib Terdakwa Ershad Septiana Bin Asep

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Maman menghubungi saksi melalui aplikasi Whatsappp untuk menawarkan pekerjaan, dan saksi mengiyakannya lalu Terdakwa Ershad Septiana Bin Asep Maman menyuruh saksi untuk standbye, dan Terdakwa Ershad Septiana Bin Asep Maman mengatakan bahwa Nomor Whatsapp milik saksi akan diberikan kepada temannya Terdakwa Ershad Septiana Bin Asep Maman untuk bertemu serta mengambil narkotika jenis sabu, dan saksi mengiyakannya, kemudian sekira jam 21.00 Wib Nomor Whatsapp dengan Nomor +62881022917982 menghubungi saksi melalui aplikasi Whatsapp serta menanyakan saksi sedang dimana, saksi menjawab sedang di KNPI Kec. Garut Kota Kab. Garut, lalu Nomor Whatsapp dengan Nomor +62881022917982 mengatakan untuk bertemu di Jl. Sukadana Kec. Garut Kota Kab. Garut, dan saksi mengiyakannya sambil menunggu reda hujan, kemudian sekira jam 22.30 Wib saksi berangkat ke Jl. Sukadana Kec. Garut Kota Kab. Garut, setelah saksi sampai sekira jam 22.40 Wib saksi menghubungi Nomor Whatsapp dengan Nomor +62881022917982 bahwa saksi sudah di Jl. Sukadana Kec. Garut Kota Kab. Garut, dan Nomor Whatsapp dengan Nomor +62881022917982 mengiyakannya, lalu sekira jam 23.00 Wib saksi bertemu dengan teman Terdakwa Ershad Septiana Bin Asep Maman tersebut di Jl. Sukadana Kec. Garut Kota Kab. Garut tepatnya pas Lampu Merah, tidak lama dari itu temannya Terdakwa Ershad Septiana Bin Asep Maman menyerahkan 1 (satu) paket narkotika jenis sabu dibalut lakban fragile warna merah dimasukan kedalam kemasan Daia kepada saksi, lalu saksi berpamitan pulang.

- Bahwa Terdakwa Ershad Septiana Bin Asep Maman menyerahkan narkotika jenis sabu kepada saksi baru pertama kali yaitu pada Kamis tanggal 25 September 2025 sekira jam 23.00 Wib
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa Ershad Septiana Bin Asep Maman menyerahkan narkotika jenis sabu tersebut untuk dimapkan atau ditempelkan dan dijual kembali oleh Terdakwa Ershad Septiana Bin Asep Maman.
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan Terdakwa membenarkan keterangan yang diberikan Saksi tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Bahwa Terdakwa diamankan pada hari Jumat tanggal 26 September 2025 sekira pukul 00.30 Wib di Jl. Kamuning Rt. 002 / Rw 007 Kel. Pakuwon Kec. Garut Kota Kab. Garut.
- Bahwa pada saat petugas Lapas Kelas II B Banjar melakukan pemeriksaan pada diri Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah handphone Merk Oppo A3 warna Hitam Imei 1 (satu) : 860467071047351 Imei 2 (dua) : 860467071047351 dengan Nomor Whatsapp +6285285506649 yang Terdakwa gunakan sebagai alat komunikasi untuk bertransaksi mendapatkan narkotika jenis sabu dengan Sdr. MOHAMMAD ERGI ISKANDAR.
- Bahwa Terdakwa memiliki alat Komunikasi berupa 1 (satu) buah handphone Merk Oppo A3 warna Hitam tersebut dari seseorang Warga Binaan yang sudah selesai menjalani masa hukuman di Lapas Kelas II B Banjar tersebut.
- Bahwa benar barang berupa 1 (satu) buah handphone Merk Oppo A3 warna Hitam Imei 1 (satu) : 860467071047351 Imei 2 (dua) : 860467071047351 dengan Nomor Whatsapp +6285285506649 tersebut milik saya serta tangkapan layar / screenshot percakapan aplikasi Whatsapp tersebut adalah antara saya dengan Sdr. MOHAMMAD ERGI ISKANDAR yang saya berinama Kontak Whatsapp “ORANG TIMOR”.
- Bahwa bahwa benar 1 (satu) paket narkotika jenis sabu dibalut lakban fragile warna merah dimasukan kedalam kemasan Daia, 1 (satu) buah timbangan digital, dan 1 (satu) pack plastik klip bening yang ditemukan pada diri Sdr. MOHAMMAD ERGI ISKANDAR tersebut merupakan milik Terdakwa, yang mana sebelumnya terangka menyuruh Sdr. MOHAMMAD ERGI ISKANDAR untuk menjadi perantara dengan cara mendapatkan, dan menyimpan narkotika diduga jenis sabu tersebut.
- Bahwa Terdakwa menyerahkan barang berupa narkotika jenis sabu kepada Sdr. MOHAMMAD ERGI ISKANDAR tersebut pada hari Kamis tanggal 25 September 2025 sekira jam 23.00 Wib di Jl. Sukadana Kec. Garut Kota Kab. Garut, namun perlu Terdakwa jelaskan bahwa Terdakwa menyerahkan barang berupa narkotika jenis sabu kepada Sdr. MOHAMMAD ERGI ISKANDAR tersebut tidak secara langsung melainkan melalui perantara seseorang yang terangka tidak ketahui identitasnya yang diarahkan oleh Sdr. BRAZ, dan untuk 1 (satu) buah timbangan digital, dan 1 (satu) pack plastik klip bening Terdakwa serahkan kepada Sdr. MOHAMMAD ERGI ISKANDAR pada hari Kamis tanggal 25

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

September 2025 sekira jam 23.05 Wib dengan cara dimapkan atau disimpan di Jl. Kamuning Kel. Pakuwon Kec. Garut Kota Kab. Garut.

- Bahwa setelahnya Terdakwa menyerahkan narkotika jenis sabu kepada Sdr. MOHAMMAD ERGI ISKANDAR tersebut awalnya pada hari Selasa tanggal 23 September 2025 sekira jam 20.00 Wib Terdakwa menghubungi Sdr. BRAZ melalui Aplikasi Whatsapp untuk meminta pekerjaan (memesan narkotika jenis sabu), dan Sdr. BRAZ mengiyakannya serta menyuruh Terdakwa untuk menunggu selama 2 (dua) hari, dan Terdakwa mengiyakannya, lalu pada Rabu tanggal 24 September 2025 sekira jam 21.00 Wib Terdakwa menghubungi kembali Sdr. BRAZ melalui aplikasi Whatsapp untuk menanyakan narkotika jenis sabu tersebut sudah ada apa belum, dan Sdr. BRAZ mengatakan bahwa narkotika jenis sabu tersebut belum ada serta menyuruh Terdakwa untuk menunggu kalau sudah ada nanti dikabarin, dan Terdakwa mengiyakannya, kemudian pada hari Kamis tanggal 25 September 2025 sekira jam 12.08 Wib Terdakwa menghubungi Sdr. BRAZ melalui aplikasi Whatsapp untuk menanyakan narkotika jenis sabu tersebut sudah ada apa belum, dan Sdr. BRAZ menyuruh Terdakwa untuk mengirimkan kontak Aplikasi Whatsapp yang akan mengambil narkotika jenis sabu tersebut, lalu sekria jam 12.49 Wib Terdakwa mengirimkan kontak Aplikasi Whatsapp Sdr. MOHAMMAD ERGI ISKANDAR yang Terdakwa berinama “ORANG TIMOR” dengan Nomor Whatsapp +6288102327884, dan Sdr. BRAZ mengiyakannya serta menyuruh Terdakwa untuk menunggu, kemudian sekira jam 14.00 Wib Terdakwa menghubungi Sdr. MOHAMMAD ERGI ISKANDAR melalui aplikasi Whatsapp untuk menanyakan apakah sudah ada yang menghubungi, dan Sdr. MOHAMMAD ERGI ISKANDAR mengatakan bahwa belum ada yang menghubungi, lalu Terdakwa mengatakan untuk menunggu arahan dari Sdr. BRAZ, dan Sdr. MOHAMMAD ERGI ISKANDAR mengiyakannya, kemudian sekira jam 17.11 Terdakwa menghubungi Sdr. BRAZ kembali melalui aplikasi Whatsapp untuk menanyakan narkotika jenis sabu tersebut, dan Sdr. BRAZ menjawab untuk menunggu sudah pasti malaM ini diserahkan ke Sdr. MOHAMMAD ERGI ISKANDAR, dan Terdakwa mengiyakannya kemudian sekira jam 21.00 Wib Terdakwa menghubungi Sdr. MOHAMMAD ERGI ISKANDAR melalui aplikasi Whatsapp apakah sudah ada yang menghubungi, dan Sdr. MOHAMMAD ERGI ISKANDAR mengatakan bahwa orang yang akan mengantarkan narkotika jenis sabu

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

tersebut ada menghubungi Sdr. MOHAMMAD ERGI ISKANDAR bahwa orang yang akan mengantarkan narkotika jenis sabu tersebut sedang berada di daerah Jl. Maktal Kec. Garut Kota Kab. Garut sedang menunggu reda hujan, dan Terdakwa mengiyakannya, kemudian sekira jam 23.00 Wib Sdr. MOHAMMAD ERGI ISKANDAR dihubungi oleh orang yang akan mengantarkan narkotika jenis sabu tersebut untuk bertemu di Jl. Sukadana Kec. Garut Kota Kab. Garut, dan Terdakwa mengiyakannya, serta Terdakwa menyuruh Sdr. MOHAMMAD ERGI ISKANDAR untuk mengambil 1 (satu) buah timbangan digital, dan 1 (satu) pack plastic kilp bening, lalu Sdr. MOHAMMAD ERGI ISKANDAR, tidak lama dari itu sekira jam 23.05 Wib Terdakwa mengirimkan map atau peta berupa 1 (satu) buah timbangan digital, dan 1 (satu) pack plastik kilp bening kepada Sdr. MOHAMMAD ERGI ISKANDAR, dan Sdr. MOHAMMAD ERGI ISKANDAR mengiyakannya, kemudian sekira jam 23.30 Wib Sdr. MOHAMMAD ERGI ISKANDAR menghubungi Terdakwa melalui aplikasi Whatsapp menggunakan pesan suara mengatakan bahwa narkotika jenis sabu tersebut sudah pada diri Sdr. MOHAMMAD ERGI ISKANDAR, dan Terdakwa mengiyakannya, lalu Terdakwa menyuruh Sdr. MOHAMMAD ERGI ISKANDAR untuk membeli 1 (satu) buah lakban warna coklat, dan 1 (satu) pack sedotan bening, serta menyuruh Sdr. MOHAMMAD ERGI ISKANDAR untuk menunggu mengambil map atau peta tempelan berupa 1 (satu) buah timbangan digital, dan 1 (satu) pack plastik kilp bening, dan Sdr. MOHAMMAD ERGI ISKANDAR mengiyakannya, tidak lama dari itu Terdakwa mengirimkan map atau peta tempelan berupa 1 (satu) buah timbangan digital, dan 1 (satu) pack plastik kilp bening di Jl. Kamuning Kel. Pakuwon Kec. Garut Kota Kab. Garut kepada Sdr. MOHAMMAD ERGI ISKANDAR, dan Sdr. MOHAMMAD ERGI ISKANDAR mengiyakannya, kemudian pada hari Jumat tanggal 26 September 2025 sekira jam 00.00 Wib Sdr. MOHAMMAD ERGI ISKANDAR menghubungi Terdakwa melalui aplikasi Whatsapp bahwa 1 (satu) buah lakban warna coklat, dan 1 (satu) pack sedotan bening tidak ada yang menjual sehubungan sudah pada tutup serta Sdr. MOHAMMAD ERGI ISKANDAR mengatakan bahwa untuk membeli 1 (satu) buah lakban warna coklat, dan 1 (satu) pack sedotan bening di hari besok, dan Terdakwa mengiyakannya, kemudian sekira jam 01.00 Wib Terdakwa menghubungi Sdr. BRAZ melalui aplikasi Whatsapp untuk menanyakan berat paketan narkotika jenis sabu tersebut, dan Sdr. BRAZ mengatakan bahwa berat

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

narkotika jenis sabu tersebut 15 (lima belas) gram, lalu Terdakwa mengiyakannya.

- Bahwa maksud, dan tujuan Terdakwa menyerahkan paketan narkotika jenis sabu kepada Sdr. MOHAMMAD ERGI ISKANDAR yang sebelumnya Terdakwa memesan dari Sdr. BRAZ untuk dijual kembali atau di edarkan.
- Bahwa Terdakwa menyuruh Sdr. MOHAMMAD ERGI ISKANDAR menjadi perantara untuk mendapatkan narkotika jenis sabu milik Terdakwa tersebut baru pertama kali, tetapi sebelumnya Sdr. MOHAMMAD ERGI ISKANDAR sering membeli atau memesan narkotika jenis sabu kepada saya.
- Bahwa Terdakwa memberikan upah atau imbalan kepada Sdr. MOHAMMAD ERGI ISKANDAR, namun saya menjanjikan akan memberi upah atau imbalan sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah).
- Bahwa Terdakwa memesan narkotika jenis sabu dari Sdr. BRAZ dengan berat 15 (lima belas) gram dengan harga Rp. 12.000.000,- (dua belas juta rupiah), namun perlu Terdakwa jelaskan bahwa Terdakwa belum membayar pemesenan narkotika jenis sabu dengan berat 15 (lima belas) gram tersebut kepada Sdr. BRAZ, dan perlu Terdakwa jelaskan bahwa Terdakwa akan membayar pesanan narkotika jenis sabu dengan berat 15 (lima belas) gram kepada Sdr. BRAZ tersebut setelahnya narkotika jenis sabu tersebut terjual atau di edarkan oleh Terdakwa.
- Bahwa benar alat komunikasi berupa 1 (satu) buah handphone Merk Oppo A3 warna Hitam Imei 1 (satu) : 860467071047351 Imei 2 (dua) : 860467071047351 dengan Nomor Whatsapp +6285285506649 tersebut milik Terdakwa yang di gunakan untuk berkomunikasi dengan Sdr. BRAZ dengan Nomor Whatsapp +639859464617.
- Bahwa perbuatan Terdakwa tidak dibenarkan menurut hukum dan undang-undang melainkan melanggarnya, Terdakwa juga tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai, menjual, membeli, dan mengkonsumsi narkotika jenis sabu
- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai, membeli, menjual, mengedarkan narkotika diduga jenis tembakau sintetis dan terdakwa mengetahui bahwa perbuatan terdakwa tersebut adalah perbuatan yang melanggar hukum dan terdakwa sangat menyesal

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1) 1 (satu) paket narkotika jenis sabu dimasukan kedalam plastik klip bening dibungkus tissue warna putih dibalut lakban warna coklat dimasukan kedalam bungkus plastik warna merah bertuliskan Daia dengan total berat netto seluruhnya 14.2199 gram;
2) 1 (satu) timbangan digital;
3) 1 (satu) pack plastik klip bening;
4) 1 (satu) kantung plastik warna Hitam;
5) 1 (satu) handphone merk Iphone tipe XS warna Hitam IMEI 35672208014237;
6) 1 (satu) Buah Handphone Merk Oppo A3 Warna Hitam Imei 1 (satu) : 860467071047351 Imei 2 (dua) : 860467071047351 Dengan Nomor Whatsapp +6285285506649.
7) 1 (satu) Lembar Screenshot Percakapan Whatsapp (Dalam Berkas Saksi MOHAMMAD ERGI ISKANDAR)
8) 1 (satu) lembar screenshot percakapan Whatsapp.

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan dalam persidangan ini telah disita secara sah menurut hukum, karena itu dapat digunakan untuk memperkuat pembuktian;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum di persidangan ada membacakan berita acara hasil pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Barang Bukti Nomor Lab : 6238/NNF/2025 tanggal 14 Oktober 2025 yang ditandatangani oleh Yuswardi, S. Si., Apt., M.M. dan Prima Hajatri, S. Si., M. Farm selaku pemeriksa dan mengetahui Parasian H. Gultom, S.I.K.,M.Si selaku Kabidnarkobafor barang bukti yang diterima berupa 1 (satu) buah amplop warna coklat berlak segel lengkap dengan label barang bukti, setelah dibuka didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus bekas kemasan ”Daia” berisi 1 (satu) bungkus tissue warna putih berlakban warna coklat berisi 1 (satu) bungkus plastik klip berisi 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan kristal warna putih dengan berat netto14,2199 gram, diberi nomor barang bukti 7145/2025/NF.

Kesimpulan :

Berdasarkan hasil pemeriksaan dan analisa laboratoris kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor 7145/2025/NF berupa kristal warna putih tersebut diatas adalah benar mengandung narkotika jenis

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 lampiran undang-undang republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ERSHAD SEPTIANA Bin ASEP MAMAN yang bermufakat jahat dengan Saksi MOHAMMAD ERGI ISKANDAR (berkas terpisah), pada hari Selasa tanggal 25 September 2025 sekira pukul 16.00 WIB, bertempat di Blok D Kamar 12 Lapas Kelas II B Banjar yang beralamat di Lingkungan, Sukamanah, Kecamatan Pataruman, Kota Banjar, pada hari Kamis tanggal 25 September 2025 sekira pukul 16.00 WIB, Terdakwa ERSHAD SEPTIANA Bin ASEP MAMAN menghubungi Saksi MOHAMMAD ERGI ISKANDAR (berkas terpisah) melalui aplikasi Whatsappp untuk menawarkan pekerjaan, kemudian Saksi MOHAMMAD ERGI ISKANDAR menerima tawaran pekerjaan dari Terdakwa ERSHAD SEPTIANA Bin ASEP MAMAN tersebut dan Terdakwa ERSHAD SEPTIANA Bin ASEP MAMAN menyuruh Saksi MOHAMMAD ERGI ISKANDAR untuk menunggu karena Terdakwa ERSHAD SEPTIANA Bin ASEP MAMAN akan memberikan nomor Saksi MOHAMMAD ERGI ISKANDAR kepada teman dari Terdakwa ERSHAD SEPTIANA Bin ASEP MAMAN untuk bertemu terkait pengiriman dan pengambilan narkotika jenis sabu.
- Bahwa kemudian sekira pukul 21.00 WIB, Saksi MOHAMMAD ERGI ISKANDAR dihubungi melalui aplikasi Whatsapp dengan nomor +62881022917982 yang menanyakan lokasi Saksi MOHAMMAD ERGI ISKANDAR, kemudian pemilik nomor Whatsapp +62881022917982 mengajak Saksi MOHAMMAD ERGI ISKANDAR untuk bertemu di Jalan Sukadana Kecamatan Garut Kota Kabupaten Garut dan disetujui oleh Saksi MOHAMMAD ERGI ISKANDAR, kemudian sekira pukul 22.30 WIB Saksi MOHAMMAD ERGI ISKANDAR berangkat ke Jalan Sukadana Kecamatan Garut Kota Kabupaten Garut dengan menggunakan motor merek Honda jenis Scoopy warna abu milik Saksi MOHAMMAD ERGI ISKANDAR dan sekira pukul 22.40 WIB Saksi MOHAMMAD ERGI ISKANDAR sampai di Jalan Sukadana Kecamatan Garut Kota Kabupaten Garut dan segera menghubungi Nomor Whatsapp +62881022917982 untuk memberitahu bahwa Saksi MOHAMMAD ERGI ISKANDAR telah sampai di lokasi yang ditentukan dan Nomor Whatsapp dengan Nomor +62881022917982 mengiyakannya.

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Bahwa lalu sekira pukul 23.00 WIB Saksi MOHAMMAD ERGI ISKANDAR bertemu dengan teman dari Terdakwa ERSHAD SEPTIANA Bin ASEP MAMAN yang kemudian menyerahkan 1 (satu) paket narkotika jenis sabu dibalut lakban fragile warna merah dan dimasukan kedalam kemasan Daia kepada Saksi MOHAMMAD ERGI ISKANDAR, setelah 1 (satu) paket narkotika jenis sabu berada dalam penguasaan Saksi MOHAMMAD ERGI ISKANDAR lalu Saksi MOHAMMAD ERGI ISKANDAR berpamitan pulang.
- Bahwa kemudian sekira pukul 23.10 Wib Saksi MOHAMMAD ERGI ISKANDAR menghubungi Terdakwa ERSHAD SEPTIANA Bin ASEP MAMAN melalui aplikasi Whatsapp untuk memberitahukan paketan narkotika jenis sabu tersebut sudah ada, dan Terdakwa ERSHAD SEPTIANA Bin ASEP MAMAN mengiyakannya, kemudian Terdakwa ERSHAD SEPTIANA Bin ASEP MAMAN menyuruh Saksi MOHAMMAD ERGI ISKANDAR untuk membeli 1 (satu) buah lakban warna coklat, dan 1 (satu) pack sedotan kalau sudah ada nanti uangnya diganti, dan Saksi MOHAMMAD ERGI ISKANDAR mengiyakannya, kemudian Saksi MOHAMMAD ERGI ISKANDAR mencari 1 (satu) buah lakban warna coklat, dan 1 (satu) pack sedotan namun Saksi MOHAMMAD ERGI ISKANDAR tidak menemukannya.
- Bahwa Saksi MOHAMMAD ERGI ISKANDAR menghubungi Terdakwa ERSHAD SEPTIANA Bin ASEP MAMAN untuk memberitahukan bila 1 (satu) buah lakban warna coklat dan 1 (satu) pack sedotan tersebut tidak ada dan Terdakwa ERSHAD SEPTIANA Bin ASEP MAMAN mengiyakannya serta Terdakwa ERSHAD SEPTIANA Bin ASEP MAMAN mengatakan untuk 1 (satu) buah lakban warna coklat dan 1 (satu) pack sedotan dicarinya besok aja dan Saksi MOHAMMAD ERGI ISKANDAR mengiyakannya, kemudian sekira pukul 23.35 WIB Terdakwa ERSHAD SEPTIANA Bin ASEP MAMAN menyuruh Saksi MOHAMMAD ERGI ISKANDAR untuk mengambil map atau peta tempelan berupa 1 (satu) buah timbangan digital dan 1 (satu) pack plastik klip bening dan Saksi MOHAMMAD ERGI ISKANDAR mengiyakannya.
- Bahwa kemudian sekira pukul 23.50 WIB Terdakwa ERSHAD SEPTIANA Bin ASEP MAMAN mengirimkan map atau peta tempelan berupa 1 (satu) buah timbangan digital dan 1 (satu) pack plastik klip bening lalu Saksi MOHAMMAD ERGI ISKANDAR mengiyakannya, kemudian sekira pukul 00.15 WIB Saksi MOHAMMAD ERGI ISKANDAR

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

berangkat mengambil map atau peta tempelan yang berupa 1 (satu) buah timbangan digital dan 1 (satu) pack plastik klip bening di sekitaran Jl. Kamuning Rt. 002 / Rw 007 Kelurahan Pakuwon Kecamatan Garut Kota Kabupaten Garut sesuai arahan map atau peta tersebut.

- Bahwa setelah Saksi MOHAMMAD ERGI ISKANDAR sampai di Jl. Kamuning Rt. 002 / Rw 007 Kelurahan Pakuwon Kecamatan Garut Kota Kabupaten Garut, tiba-tiba Saksi MOHAMMAD ERGI ISKANDAR diamankan oleh Saksi WILDAN ADAM, Saksi WILDAN KALIH GUMIWANG dan Saksi CECEP MUHAMAD SAEPUDIN (masing-masing petugas Kepolisian dari Polres Garut) dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket narkotika jenis sabu dibalut lakban fragile warna merah dimasukkan ke dalam kemasan Daia dan 1 (satu) buah handphone merek Iphone Type XS warna hitam, kemudian Saksi WILDAN ADAM, Saksi WILDAN KALIH GUMIWANG dan Saksi CECEP MUHAMAD SAEPUDIN melakukan pemeriksaan terhadap handphone milik Saksi MOHAMMAD ERGI ISKANDAR ditemukan map atau peta tempelan dengan rincian 1 (satu) buah timbangan digital, dan 1 (satu) pack plastik klip bening, kemudian Saksi MOHAMMAD ERGI ISKANDAR bersama Saksi WILDAN ADAM, Saksi WILDAN KALIH GUMIWANG dan Saksi CECEP MUHAMAD SAEPUDIN mencari tempelan 1 (satu) buah timbangan digital dan 1 (satu) pack plastik klip bening tersebut yang disimpan di sekitaran rumah kosong dibungkus keresek warna hitam, kemudian Saksi MOHAMMAD ERGI ISKANDAR bersama Saksi WILDAN ADAM, Saksi WILDAN KALIH GUMIWANG dan Saksi CECEP MUHAMAD SAEPUDIN membuka bungkusan keresek hitam tersebut terdapat 1 (satu) buah timbangan digital dan 1 (satu) pack plastik klip bening.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Barang Bukti Nomor Lab : 6238/NNF/2025 tanggal 14 Oktober 2025 yang ditandatangani oleh Yuswardi, S. Si., Apt., M.M. dan Prima Hajatri, S. Si., M. Farm selaku pemeriksa dan mengetahui Parasian H. Gultom, S.I.K.,M.Si selaku Kabidnarkobafor barang bukti yang diterima berupa 1 (satu) buah amplop warna coklat berlak segel lengkap dengan label barang bukti, setelah dibuka didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus bekas kemasan ”Daia” berisi 1 (satu) bungkus tissue warna putih berlakban warna coklat berisi 1 (satu) bungkus plastik klip berisi 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan kristal warna putih dengan berat netto14,2199 gram, diberi nomor barang bukti 7145/2025/NF.

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Kesimpulan :

Berdasarkan hasil pemeriksaan dan analisa laboratoris kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor 7145/2025/NF berupa kristal warna putih tersebut diatas adalah benar mengandung narkotika jenis Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 lampiran undang-undang republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

- Bahwa Terdakwa ERSHAD SEPTIANA Bin ASEP MAMAN dalam melakukan permufakatan jahat dengan Saksi MOHAMMAD ERGI ISKANDAR untuk menjadi perantara dalam jual beli, atau menerima narkotika golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram berupa kristal warna putih dengan berat netto 14,2199 gram tanpa seizin dari Menteri Kesehatan RI sebagai pihak yang berwenang dan bukan dalam rangka pengembangan ilmu pengetahuan.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (2) Jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap Orang ;
2. Tanpa Hak Atau Melawan Hukum. Menawarkan Untuk Dijual, Menjual, Membeli, Menjadi Perantara Dalam Jual Beli, Menukar, Menyerahkan Atau Menerima Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan Tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram;
3. Percobaan atau Permufakatan Jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekusor Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Setiap Orang;

Menimbang, bahwa oleh karena terhadap suatu delik secara rasional harus ada pembebanan pertanggungjawaban, maka menurut hemat Majelis Hakim unsur ini harus ada dan dianggap melekat pada pasal suatu tindak

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

pidana(kejahatan dan atau pelanggaran). Sehubungan dengan hal itu, dalam kebiasaan praktik peradilan cukup jelas disepakati, yang dimaksud dengan unsur Setiap Orang, salah satunya adalah manusia sebagai subjek hukum;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan pada pokoknya telah membenarkan keseluruhan identitas yang tercantum dalam dakwaan Penuntut Umum adalah benar diri Terdakwa. Demikian pula Saksi-Saksi yang keterangannya dibacakan oleh Penuntut Umum pada pokoknya telah menerangkan bahwa yang dimaksud dengan Terdakwa Ershad Septiana Bin Asep Maman adalah diri Terdakwa yang saat ini dihadapkan, diperiksa serta akan diadili di persidangan Pidana pada Pengadilan Negeri Garut dan ternyata Terdakwa telah membenarkan dan mengakui bahwa identitasnya sebagaimana dalam surat dakwaan Penuntut Umum adalah benar identitas dirinya, dan berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan dari keterangan Saksi-Saksi dan Terdakwa ternyata Terdakwa adalah merupakan subyek hukum yang sehat jasmani dan rohani sehingga Terdakwa dapat dipertanggungjawabkan menurut hukum atas perbuatan yang telah didakwakan oleh Penuntut Umum.

Menimbang, bahwa dari uraian diatas unsur Setiap Orang telah terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa dan terbukti ;

Ad.2. Unsur Tanpa Hak Atau Melawan Hukum Menawarkan Untuk Dijual, Menjual, Membeli, Menjadi Perantara Dalam Jual Beli, Menukar, Menyerahkan Atau Menerima Narkotika Golongan I Dalam Bentuk Bukan Tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif sehingga Majelis Hakim tidak akan mempertimbangkan setiap sub unsur secara tersendiri kecuali sub unsur itu ada kaitannya dengan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan dan apabila sub unsur yang ada kaitannya dengan fakta-fakta dipersidangan terpenuhi maka dengan dengan sendirinya unsur ini dianggap terpenuhi juga, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur Tanpa Hak Atau Melawan Hukum Menjadi Perantara dalam Jual Beli Narkotika Golongan I Dalam Bentuk Bukan Tanaman;

Menimbang, bahwa yang dimaksud tanpa hak atau melawan hukum adalah perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa tanpa adanya ijin dari pihak yang berwenang dan perbuatan tersebut bertentangan dengan hukum atau peraturan yang berlaku.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan bahwa Terdakwa ERSHAD SEPTIANA Bin ASEP MAMAN yang

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

bermufakat jahat dengan Saksi MOHAMMAD ERGI ISKANDAR (berkas terpisah), pada hari Selasa tanggal 25 September 2025 sekira pukul 16.00 WIB, bertempat di Blok D Kamar 12 Lapas Kelas II B Banjar yang beralamat di Lingkungan, Sukamanah, Kecamatan Pataruman, Kota Banjar, awalnya pada hari Kamis tanggal 25 September 2025 sekira pukul 16.00 WIB, Terdakwa ERSHAD SEPTIANA Bin ASEP MAMAN menghubungi Saksi MOHAMMAD ERGI ISKANDAR (berkas terpisah) melalui aplikasi Whatsappp untuk menawarkan pekerjaan, kemudian Saksi MOHAMMAD ERGI ISKANDAR menerima tawaran pekerjaan dari Terdakwa ERSHAD SEPTIANA Bin ASEP MAMAN tersebut dan Terdakwa ERSHAD SEPTIANA Bin ASEP MAMAN menyuruh Saksi MOHAMMAD ERGI ISKANDAR untuk menunggu karena Terdakwa ERSHAD SEPTIANA Bin ASEP MAMAN akan memberikan nomor Saksi MOHAMMAD ERGI ISKANDAR kepada teman dari Terdakwa ERSHAD SEPTIANA Bin ASEP MAMAN untuk bertemu terkait pengiriman dan pengambilan narkotika jenis sabu.

Menimbang, bahwa kemudian sekira pukul 21.00 WIB, Saksi MOHAMMAD ERGI ISKANDAR dihubungi melalui aplikasi Whatsapp dengan nomor +62881022917982 yang menanyakan lokasi Saksi MOHAMMAD ERGI ISKANDAR, kemudian pemilik nomor Whatsapp +62881022917982 mengajak Saksi MOHAMMAD ERGI ISKANDAR untuk bertemu di Jalan Sukadana Kecamatan Garut Kota Kabupaten Garut dan disetujui oleh Saksi MOHAMMAD ERGI ISKANDAR, kemudian sekira pukul 22.30 WIB Saksi MOHAMMAD ERGI ISKANDAR berangkat ke Jalan Sukadana Kecamatan Garut Kota Kabupaten Garut dengan menggunakan motor merek Honda jenis Scoopy warna abu milik Saksi MOHAMMAD ERGI ISKANDAR dan sekira pukul 22.40 WIB Saksi MOHAMMAD ERGI ISKANDAR sampai di Jalan Sukadana Kecamatan Garut Kota Kabupaten Garut dan segera menghubungi Nomor Whatsapp +62881022917982 untuk memberitahu bahwa Saksi MOHAMMAD ERGI ISKANDAR telah sampai di lokasi yang ditentukan dan Nomor Whatsapp dengan Nomor +62881022917982 mengiyakannya.

Menimbang, bahwa lalu sekira pukul 23.00 WIB Saksi MOHAMMAD ERGI ISKANDAR bertemu dengan teman dari Terdakwa ERSHAD SEPTIANA Bin ASEP MAMAN yang kemudian menyerahkan 1 (satu) paket narkotika jenis sabu dibalut lakban fragile warna merah dan dimasukan kedalam kemasan Daia kepada Saksi MOHAMMAD ERGI ISKANDAR, setelah 1 (satu) paket narkotika jenis sabu berada dalam penguasaan Saksi

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

MOHAMMAD ERGI ISKANDAR lalu Saksi MOHAMMAD ERGI ISKANDAR berpamitan pulang.

Menimbang, bahwa kemudian sekira pukul 23.10 Wib Saksi MOHAMMAD ERGI ISKANDAR menghubungi Terdakwa ERSHAD SEPTIANA Bin ASEP MAMAN melalui aplikasi Whatsapp untuk memberitahukan paketan narkotika jenis sabu tersebut sudah ada, dan Terdakwa ERSHAD SEPTIANA Bin ASEP MAMAN mengiyakannya, kemudian Terdakwa ERSHAD SEPTIANA Bin ASEP MAMAN menyuruh Saksi MOHAMMAD ERGI ISKANDAR untuk membeli 1 (satu) buah lakban warna coklat, dan 1 (satu) pack sedotan kalau sudah ada nanti uangnya diganti, dan Saksi MOHAMMAD ERGI ISKANDAR mengiyakannya, kemudian Saksi MOHAMMAD ERGI ISKANDAR mencari 1 (satu) buah lakban warna coklat, dan 1 (satu) pack sedotan namun Saksi MOHAMMAD ERGI ISKANDAR tidak menemukannya.

Menimbang, bahwa Saksi MOHAMMAD ERGI ISKANDAR menghubungi Terdakwa ERSHAD SEPTIANA Bin ASEP MAMAN untuk memberitahukan bila 1 (satu) buah lakban warna coklat dan 1 (satu) pack sedotan tersebut tidak ada dan Terdakwa ERSHAD SEPTIANA Bin ASEP MAMAN mengiyakannya serta Terdakwa ERSHAD SEPTIANA Bin ASEP MAMAN mengatakan untuk 1 (satu) buah lakban warna coklat dan 1 (satu) pack sedotan dicarinya besok aja dan Saksi MOHAMMAD ERGI ISKANDAR mengiyakannya, kemudian sekira pukul 23.35 WIB Terdakwa ERSHAD SEPTIANA Bin ASEP MAMAN menyuruh Saksi MOHAMMAD ERGI ISKANDAR untuk mengambil map atau peta tempelan berupa 1 (satu) buah timbangan digital dan 1 (satu) pack plastik klip bening dan Saksi MOHAMMAD ERGI ISKANDAR mengiyakannya.

Menimbang, bahwa kemudian sekira pukul 23.50 WIB Terdakwa ERSHAD SEPTIANA Bin ASEP MAMAN mengirimkan map atau peta tempelan berupa 1 (satu) buah timbangan digital dan 1 (satu) pack plastik klip bening lalu Saksi MOHAMMAD ERGI ISKANDAR mengiyakannya, kemudian sekira pukul 00.15 WIB Saksi MOHAMMAD ERGI ISKANDAR berangkat mengambil map atau peta tempelan yang berupa 1 (satu) buah timbangan digital dan 1 (satu) pack plastik klip bening di sekitaran Jl. Kamuning Rt. 002 / Rw 007 Kelurahan Pakuwon Kecamatan Garut Kota Kabupaten Garut sesuai arahan map atau peta tersebut.

Menimbang, bahwa setelah Saksi MOHAMMAD ERGI ISKANDAR sampai di Jl. Kamuning Rt. 002 / Rw 007 Kelurahan Pakuwon Kecamatan

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Garut Kota Kabupaten Garut, tiba-tiba Saksi MOHAMMAD ERGI ISKANDAR diamankan oleh Saksi WILDAN ADAM, Saksi WILDAN KALIH GUMIWANG dan Saksi CECEP MUHAMAD SAEPUDIN (masing-masing petugas Kepolisian dari Polres Garut) dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket narkotika jenis sabu dibalut lakban fragile warna merah dimasukkan ke dalam kemasan Daia dan 1 (satu) buah handphone merek Iphone Type XS warna hitam, kemudian Saksi WILDAN ADAM, Saksi WILDAN KALIH GUMIWANG dan Saksi CECEP MUHAMAD SAEPUDIN melakukan pemeriksaan terhadap handphone milik Saksi MOHAMMAD ERGI ISKANDAR ditemukan map atau peta tempelan dengan rincian 1 (satu) buah timbangan digital, dan 1 (satu) pack plastik klip bening, kemudian Saksi MOHAMMAD ERGI ISKANDAR bersama Saksi WILDAN ADAM, Saksi WILDAN KALIH GUMIWANG dan Saksi CECEP MUHAMAD SAEPUDIN mencari tempelan 1 (satu) buah timbangan digital dan 1 (satu) pack plastik klip bening tersebut yang disimpan di sekitaran rumah kosong dibungkus keresek warna hitam, kemudian Saksi MOHAMMAD ERGI ISKANDAR bersama Saksi WILDAN ADAM, Saksi WILDAN KALIH GUMIWANG dan Saksi CECEP MUHAMAD SAEPUDIN membuka bungkusan keresek hitam tersebut terdapat 1 (satu) buah timbangan digital dan 1 (satu) pack plastik klip bening.

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Barang Bukti Nomor Lab : 6238/NNF/2025 tanggal 14 Oktober 2025 yang ditandatangani oleh Yuswardi, S. Si., Apt., M.M. dan Prima Hajatri, S. Si., M. Farm selaku pemeriksa dan mengetahui Parasian H. Gultom, S.I.K.,M.Si selaku Kabidnarkobafor barang bukti yang diterima berupa 1 (satu) buah amplop warna coklat berlak segel lengkap dengan label barang bukti, setelah dibuka didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus bekas kemasan ”Daia” berisi 1 (satu) bungkus tissue warna putih berlakban warna coklat berisi 1 (satu) bungkus plastik klip berisi 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan kristal warna putih dengan berat netto14,2199 gram, diberi nomor barang bukti 7145/2025/NF.

Kesimpulan :

Berdasarkan hasil pemeriksaan dan analisa laboratoris kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor 7145/2025/NF berupa kristal warna putih tersebut diatas adalah benar mengandung narkotika jenis Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I nomor urut 61

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

lampiran undang-undang republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa Terdakwa ERSHAD SEPTIANA Bin ASEP MAMAN dalam melakukan permufakatan jahat dengan Saksi MOHAMMAD ERGI ISKANDAR untuk menjadi perantara dalam jual beli, atau menerima narkotika golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram berupa kristal warna putih dengan berat netto 14,2199 gram tanpa seizin dari Menteri Kesehatan RI sebagai pihak yang berwenang dan bukan dalam rangka pengembangan ilmu pengetahuan.

Menimbang, bahwa Terdakwa Ershad Septiana Bin Asep Maman dalam hal menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I tanpa seizin dari Menteri Kesehatan RI sebagai pihak yang berwenang dan bukan dalam rangka pengembangan ilmu pengetahuan.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat unsur Tanpa Hak Atau Melawan Hukum membeli narkotika Golongan I Dalam Bentuk Bukan Tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram telah terbukti ;

Ad.3. Unsur Percobaan atau Permufakatan Jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekusor Narkotika;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan percobaan sebagaimana dalam penjelasan Pasal 132 ayat (1) Undang-undang No. 35 Tahun 2009 adalah adanya unsur-unsur niat, adanya permulaan pelaksanaan dan tidak selesainya pelaksanaan bukan semata-mata disebabkan kehendaknya sendiri, sedangkan yang dimaksud dengan permufakatan jahat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 18 Undang-undang No. 35 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa pasal 1 butir 18 UU No. 35 tahun 2009 berbunyi sebagai berikut : “Permufakatan jahat adalah perbuatan dua orang atau lebih yang bersekongkol atau bersepakat untuk melakukan, melaksanakan, membantu, turut serta melakukan, menyuruh, menganjurkan, memfasilitasi, memberi konsultasi, menjadi anggota suatu organisasi kejahatan Narkotika, atau mengorganisasikan suatu tindak pidana Narkotika”, dan menurut pasal 88 KUHP : “Dikatakan ada permufakatan jahat apabila dua orang atau lebih telah sepakat akan melakukan kejahatan”, maka pasal 132 (1) UU No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika merupakan lex specialis atau perluasan dari pasal 55 KUHP atau deelneming (bijzondere deelneming), dikarenakan kejahatan Narkotika semakin meningkat dan membahayakan ketahanan

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

bangsa Indonesia, dan kejahatan Narkotika telah dipandang sebagai kejahatan transnasional, bahkan terorganisasi namun tidak nampak struktur organisasinya;

Menimbang, bahwa Pasal 132 ayat (1) UU Narkotika merumuskan "Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkotika dan precursor narkotika sebagaimana dimaksud pasal 111, pasal 112, pasal 113, pasal 114, pasal 115, pasal 116, pasal 117, pasal 118, pasal 119, pasal 120, pasal 121, pasal 122, pasal 123, pasal 124, pasal 125, pasal 126, dan pasal 129 dipidana dengan pidana penjara yang sama sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal-pasal tersebut".

Menimbang, bahwa pengertian percobaan (poging) dalam UU Narkotika dapat ditemukan dalam penjelasan pasal 132 ayat (1) yakni "percobaan adalah adanya unsur-unsur niat, adanya permulaan pelaksanaan dan tidak selesainya pelaksanaan bukan semata-mata disebabkan kehendak sendiri". Pengertian percobaan ini sama dengan pengertian percobaan dalam pasal 53 KUH Pidana, oleh karenanya penjelasan pasal 132 ayat (1) UU Narkotika hanya merupakan bentuk penegasan saja, tidak ada yang berbeda antara keduanya dari segi unsur, yang membedakan hanya sanksi pidana (straftmaat), di KUH Pidana ancaman hukuman terhadap percobaan dikurangi 1/3 sedangkan di UU Narkotika disamakan dengan delik selesai (aflopende delic).

Menimbang, bahwa Permufakatan jahat (samenspanning) merupakan suatu perencanaan disertai kesepakatan untuk melakukan suatu kejahatan, dapat dikatakan tindak pidana yang disepakati, dipersiapkan atau direncanakan tersebut belum terjadi. Menurut Jan Remellink, dikutip Edy O.S Hiariej salah bentuk delik abstrak adalah delik-delik persiapan atau *voorbereidingsdelicten*. Delik persiapan ini ditujukan untuk delik yang menimbulkan bahaya konkrit tetapi tidak memenuhi delik-delik percobaan. Contoh konkrit *voorbereidingsdelicten* adalah pasal 88 KUH Pidana. Berbeda dengan percobaan yang memberikan pengertian sama dengan antara UU Narkotika dengan KUH Pidana, pengertian permufakatan jahat dalam KUH Pidana berbeda dengan UU Narkotika. Dalam undang-undang narkotika pengertian permufakatan jahat dapat ditemukan dalam pasal 1 angka 18, yaitu "perbuatan dua orang atau lebih yang bersekongkol atau bersepakat "untuk" melakukan, melaksanakan, membantu, turut serta melakukan, menyuruh, menganjurkan, memfasilitasi, memberi konsultasi, menjadi anggota suatu organisasi kejahatan narkotika, atau mengorganisasikan

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

suatu tindak pidana narkotika. Sedangkan dalam pasal 88 KUHP dirumuskan "dikatakan permufakatan jahat apabila dua orang atau lebih telah sepakat "akan" melakukan kejahatan". Pengertian permufakatan jahat dalam UU Narkotika merupakan perluasan dari permufakatan jahat KUH Pidana, hal ini ditandai dengan dimuatnya deelneming (melakukan, membantu, turut serta melakukan, menyuruh, menganjurkan) dalam pengertian permufakatan jahat di UU Narkotika. Namun demikian keduanya digantungkan pada tindak pidana yang tidak selesai. Adanya kata "untuk" dan "akan" sebagai bukti bahwa pelaksanaan dari perbuatan tindak pidana belum dilakukan, atau menurut Jan Remellink disebut voorbereidingsdelicten. Dalam permufakatan jahat yang terpenting dua orang atau lebih telah bersepakat atau bersekongkol, jadi yang wajib ada disini adalah kesepakatan dan persekongkolan harus sudah terjadi.

Menimbang, bahwa selanjutnya yang dimaksud dengan prekursor narkotika sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 2 Undang-undang No. 35 Tahun 2009 adalah zat atau bahan pemula atau bahan kimia yang dapat digunakan dalam pembuatan narkotika ;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif sehingga Majelis Hakim tidak akan mempertimbangkan setiap sub unsur secara tersendiri kecuali sub unsur itu ada kaitannya dengan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan dan apabila sub unsur yang ada kaitannya dengan fakta-fakta dipersidangan terpenuhi maka dengan dengan sendirinya unsur ini dianggap terpenuhi juga;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan bahwa Terdakwa ERSHAD SEPTIANA Bin ASEP MAMAN yang bermufakat jahat dengan Saksi MOHAMMAD ERGI ISKANDAR (berkas terpisah), pada hari Selasa tanggal 25 September 2025 sekira pukul 16.00 WIB, bertempat di Blok D Kamar 12 Lapas Kelas II B Banjar yang beralamat di Lingkungan, Sukamanah, Kecamatan Pataruman, Kota Banjar, awalnya pada hari Kamis tanggal 25 September 2025 sekira pukul 16.00 WIB, Terdakwa ERSHAD SEPTIANA Bin ASEP MAMAN menghubungi Saksi MOHAMMAD ERGI ISKANDAR (berkas terpisah) melalui aplikasi Whatsappp untuk menawarkan pekerjaan, kemudian Saksi MOHAMMAD ERGI ISKANDAR menerima tawaran pekerjaan dari Terdakwa ERSHAD SEPTIANA Bin ASEP MAMAN tersebut dan Terdakwa ERSHAD SEPTIANA Bin ASEP MAMAN menyuruh Saksi MOHAMMAD ERGI ISKANDAR untuk menunggu karena Terdakwa ERSHAD SEPTIANA Bin ASEP MAMAN akan

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

memberikan nomor Saksi MOHAMMAD ERGI ISKANDAR kepada teman dari Terdakwa ERSHAD SEPTIANA Bin ASEP MAMAN untuk bertemu terkait pengiriman dan pengambilan narkotika jenis sabu.

Menimbang, bahwa kemudian sekira pukul 21.00 WIB, Saksi MOHAMMAD ERGI ISKANDAR dihubungi melalui aplikasi Whatsapp dengan nomor +62881022917982 yang menanyakan lokasi Saksi MOHAMMAD ERGI ISKANDAR, kemudian pemilik nomor Whatsapp +62881022917982 mengajak Saksi MOHAMMAD ERGI ISKANDAR untuk bertemu di Jalan Sukadana Kecamatan Garut Kota Kabupaten Garut dan disetujui oleh Saksi MOHAMMAD ERGI ISKANDAR, kemudian sekira pukul 22.30 WIB Saksi MOHAMMAD ERGI ISKANDAR berangkat ke Jalan Sukadana Kecamatan Garut Kota Kabupaten Garut dengan menggunakan motor merek Honda jenis Scoopy warna abu milik Saksi MOHAMMAD ERGI ISKANDAR dan sekira pukul 22.40 WIB Saksi MOHAMMAD ERGI ISKANDAR sampai di Jalan Sukadana Kecamatan Garut Kota Kabupaten Garut dan segera menghubungi Nomor Whatsapp +62881022917982 untuk memberitahu bahwa Saksi MOHAMMAD ERGI ISKANDAR telah sampai di lokasi yang ditentukan dan Nomor Whatsapp dengan Nomor +62881022917982 mengiyakannya.

Menimbang, bahwa lalu sekira pukul 23.00 WIB Saksi MOHAMMAD ERGI ISKANDAR bertemu dengan teman dari Terdakwa ERSHAD SEPTIANA Bin ASEP MAMAN yang kemudian menyerahkan 1 (satu) paket narkotika jenis sabu dibalut lakban fragile warna merah dan dimasukan kedalam kemasan Daia kepada Saksi MOHAMMAD ERGI ISKANDAR, setelah 1 (satu) paket narkotika jenis sabu berada dalam penguasaan Saksi MOHAMMAD ERGI ISKANDAR lalu Saksi MOHAMMAD ERGI ISKANDAR berpamitan pulang.

Menimbang, bahwa kemudian sekira pukul 23.10 Wib Saksi MOHAMMAD ERGI ISKANDAR menghubungi Terdakwa ERSHAD SEPTIANA Bin ASEP MAMAN melalui aplikasi Whatsapp untuk memberitahukan paketan narkotika jenis sabu tersebut sudah ada, dan Terdakwa ERSHAD SEPTIANA Bin ASEP MAMAN mengiyakannya, kemudian Terdakwa ERSHAD SEPTIANA Bin ASEP MAMAN menyuruh Saksi MOHAMMAD ERGI ISKANDAR untuk membeli 1 (satu) buah lakban warna coklat, dan 1 (satu) pack sedotan kalau sudah ada nanti uangnya diganti, dan Saksi MOHAMMAD ERGI ISKANDAR mengiyakannya, kemudian Saksi MOHAMMAD ERGI ISKANDAR mencari 1 (satu) buah

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

lakban warna coklat, dan 1 (satu) pack sedotan namun Saksi MOHAMMAD ERGI ISKANDAR tidak menemukannya.

Menimbang, bahwa Saksi MOHAMMAD ERGI ISKANDAR menghubungi Terdakwa ERSHAD SEPTIANA Bin ASEP MAMAN untuk memberitahukan bila 1 (satu) buah lakban warna coklat dan 1 (satu) pack sedotan tersebut tidak ada dan Terdakwa ERSHAD SEPTIANA Bin ASEP MAMAN mengiyakannya serta Terdakwa ERSHAD SEPTIANA Bin ASEP MAMAN mengatakan untuk 1 (satu) buah lakban warna coklat dan 1 (satu) pack sedotan dicarinya besok aja dan Saksi MOHAMMAD ERGI ISKANDAR mengiyakannya, kemudian sekira pukul 23.35 WIB Terdakwa ERSHAD SEPTIANA Bin ASEP MAMAN menyuruh Saksi MOHAMMAD ERGI ISKANDAR untuk mengambil map atau peta tempelan berupa 1 (satu) buah timbangan digital dan 1 (satu) pack plastik klip bening dan Saksi MOHAMMAD ERGI ISKANDAR mengiyakannya.

Menimbang, bahwa kemudian sekira pukul 23.50 WIB Terdakwa ERSHAD SEPTIANA Bin ASEP MAMAN mengirimkan map atau peta tempelan berupa 1 (satu) buah timbangan digital dan 1 (satu) pack plastik klip bening lalu Saksi MOHAMMAD ERGI ISKANDAR mengiyakannya, kemudian sekira pukul 00.15 WIB Saksi MOHAMMAD ERGI ISKANDAR berangkat mengambil map atau peta tempelan yang berupa 1 (satu) buah timbangan digital dan 1 (satu) pack plastik klip bening di sekitaran Jl. Kamuning Rt. 002 / Rw 007 Kelurahan Pakuwon Kecamatan Garut Kota Kabupaten Garut sesuai arahan map atau peta tersebut.

Menimbang, bahwa setelah Saksi MOHAMMAD ERGI ISKANDAR sampai di Jl. Kamuning Rt. 002 / Rw 007 Kelurahan Pakuwon Kecamatan Garut Kota Kabupaten Garut, tiba-tiba Saksi MOHAMMAD ERGI ISKANDAR diamankan oleh Saksi WILDAN ADAM, Saksi WILDAN KALIH GUMIWANG dan Saksi CECEP MUHAMAD SAEPUDIN (masing-masing petugas Kepolisian dari Polres Garut) dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket narkotika jenis sabu dibalut lakban fragile warna merah dimasukkan ke dalam kemasan Daia dan 1 (satu) buah handphone merek Iphone Type XS warna hitam, kemudian Saksi WILDAN ADAM, Saksi WILDAN KALIH GUMIWANG dan Saksi CECEP MUHAMAD SAEPUDIN melakukan pemeriksaan terhadap handphone milik Saksi MOHAMMAD ERGI ISKANDAR ditemukan map atau peta tempelan dengan rincian 1 (satu) buah timbangan digital, dan 1 (satu) pack plastik klip bening, kemudian Saksi MOHAMMAD ERGI ISKANDAR bersama Saksi WILDAN ADAM, Saksi

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

WILDAN KALIH GUMIWANG dan Saksi CECEP MUHAMAD SAEPUDIN mencari tempelan 1 (satu) buah timbangan digital dan 1 (satu) pack plastik klip bening tersebut yang disimpan di sekitaran rumah kosong dibungkus keresek warna hitam, kemudian Saksi MOHAMMAD ERGI ISKANDAR bersama Saksi WILDAN ADAM, Saksi WILDAN KALIH GUMIWANG dan Saksi CECEP MUHAMAD SAEPUDIN membuka bungkusan keresek hitam tersebut terdapat 1 (satu) buah timbangan digital dan 1 (satu) pack plastik klip bening.

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Barang Bukti Nomor Lab : 6238/NNF/2025 tanggal 14 Oktober 2025 yang ditandatangani oleh Yuswardi, S. Si., Apt., M.M. dan Prima Hajatri, S. Si., M. Farm selaku pemeriksa dan mengetahui Parasian H. Gultom, S.I.K.,M.Si selaku Kabidnarkobafor barang bukti yang diterima berupa 1 (satu) buah amplop warna coklat berlak segel lengkap dengan label barang bukti, setelah dibuka didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus bekas kemasan ”Daia” berisi 1 (satu) bungkus tissue warna putih berlakban warna coklat berisi 1 (satu) bungkus plastik klip berisi 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan kristal warna putih dengan berat netto14,2199 gram, diberi nomor barang bukti 7145/2025/NF.

Kesimpulan :

Berdasarkan hasil pemeriksaan dan analisa laboratoris kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor 7145/2025/NF berupa kristal warna putih tersebut diatas adalah benar mengandung narkotika jenis Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 lampiran undang-undang republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa Terdakwa ERSHAD SEPTIANA Bin ASEP MAMAN dalam melakukan permufakatan jahat dengan Saksi MOHAMMAD ERGI ISKANDAR untuk menjadi perantara dalam jual beli, atau menerima narkotika golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram berupa kristal warna putih dengan berat netto 14,2199 gram tanpa seizin dari Menteri Kesehatan RI sebagai pihak yang berwenang dan bukan dalam rangka pengembangan ilmu pengetahuan.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat unsur Percobaan atau Permufakatan Jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekusor Narkotika telah terbukti ;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (2) Jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif Kesatu;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa :

- 1 (satu) paket narkotika jenis sabu dimasukan kedalam plastik klip bening dibungkus tissue warna putih dibalut lakban warna coklat dimasukan kedalam bungkus plastik warna merah bertuliskan Daia dengan total berat netto seluruhnya 14.2199 gram;
- 1 (satu) timbangan digital;
- 1 (satu) pack plastik klip bening;
- 1 (satu) kantung plastik warna Hitam;

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut Dimusnahkan.

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa :

- 1 (satu) handphone merk Iphone tipe XS warna Hitam IMEI 35672208014237;
- 1 (satu) Buah Handphone Merk Oppo A3 Warna Hitam Imei 1 (satu): 860467071047351 Imei 2 (dua): 860467071047351 Dengan Nomor Whatsapp +6285285506649.

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, akan tetapi barang bukti tersebut masih memiliki nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk Negara.

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa :

- 1 (satu) Lembar Screenshot Percakapan Whatsapp (Dalam Berkas Saksi MOHAMMAD ERGI ISKANDAR)
- 1 (satu) lembar screenshot percakapan Whatsapp

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, akan tetapi barang bukti tersebut hanya berupa bukti percakapan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut tetap terlampir dalam berkas perkara.

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa tidak memutus mata rantai peredaran narkotika dan tidak mendukung Program pemerintah dalam memberantas peredaran Narkotika.

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya.
- Terdakwa bersikap sopan di persidangan.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa **Ershad Septiana Bin Asep Maman**, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Tanpa Hak atau Melawan Hukum membeli narkotika Golongan I Dalam Bentuk Bukan Tanaman*" sebagaimana dalam dakwaan alternative Kesatu;

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut diatas, oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (delapan) tahun dan pidana denda kepada terdakwa tersebut diatas dengan pidana denda sejumlah Rp1.000.000.000,00(satu milyar rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) Bulan;

3. Menetapkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) paket narkotika jenis sabu dimasukan kedalam plastik klip bening dibungkus tissue warna putih dibalut lakban warna coklat dimasukan kedalam bungkus plastik warna merah bertuliskan Daia dengan total berat netto seluruhnya 14.2199 gram;
- 1 (satu) timbangan digital;
- 1 (satu) pack plastik klip bening;
- 1 (satu) kantung plastik warna Hitam;

Dimusnahkan

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- 1 (satu) handphone merk Iphone tipe XS warna Hitam IMEI 35672208014237;
- 1 (satu) Buah Handphone Merk Oppo A3 Warna Hitam Imei 1 (satu): 860467071047351 Imei 2 (dua): 860467071047351 Dengan Nomor Whatsapp +6285285506649.

Dirampas untuk Negara.

- 1 (satu) Lembar Screenshot Percakapan Whatsapp (Dalam Berkas Saksi MOHAMMAD ERGI ISKANDAR)
- 1 (satu) lembar screenshot percakapan Whatsapp

Tetap terlampir dalam berkas perkara.

4. Membebankan kepada terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00(lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Garut, pada hari Kamis, tanggal 22 Januari 2026, oleh kami, Jusdi Purmawan, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua , Haryanto Das'at, S.H.,M.H. , Ahmad Renardhien, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin, tanggal 26 Januari 2026 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Hj. Git Git Garnita, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Garut, serta dihadiri oleh Muhamad Ridwan Rais, Penuntut Umum dan Terdakwa dengan didampingi oleh Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,	Hakim Ketua,
Haryanto Das'at, S.H.,M.H.	Jusdi Purmawan, S.H., M.H.
Ahmad Renardhien, S.H.	

Panitera Pengganti,

Hj. Git Git Garnita, S.H.

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)